

सहकारी_ऐन_२०७४

English title: Cooperatives Act, 2017

सहकारी ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशति मिति २०७४ । ७ । १ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । ३. सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ४१ । प्रस्तावना : सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका कृषक, कालगिड, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रवृत्ति तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनको रुपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन नयिमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दगिो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सहकारी ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “आन्तरिक कार्यवधि” भन्नाले सहकारी संस्थाले दफा २८ बमोजिम बनाएको आन्तरिक कार्यवधिसम्झनु पर्छ । (ख) “कसूर” भन्नाले दफा १२२ बमोजिमको कसूर सम्झनु पर्छ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) “परिवार” भन्नाले सदस्यको पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, बुहारी र दिदी, बहनी सम्झनु पर्छ । तर सो शब्दले अंशबण्डा गरी वा मानो छुट्टाई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन । (ङ) “प्राथमिक पूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूँजी र जगेडा कोष सम्झनु पर्छ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ड१) “प्राधिकरण” भन्नाले दफा १०३क. बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी नयिमन प्राधिकरण सम्झनु पर्छ । (च) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनु पर्छ । (छ) “मन्त्रालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ज) “मुख्य कारोबार” भन्नाले संस्था वा सङ्घले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यताको खरिद वा बिक्री कारोबारमा कम्तीमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी हिसा भएको कारोबार सम्झनु पर्छ । (झ) “रजिष्टार” भन्नाले दफा ९२ बमोजिम तोकिएको रजिष्टार सम्झनु पर्छ । (ञ) “लेखा सुपरविक्षण समिति” भन्नाले दफा ४८ बमोजिमको लेखा सुपरविक्षण समितिसम्झनु पर्छ । (ट) “वनियिम” भन्नाले सम्बन्धित सहकारी संस्थाको दफा २७ बमोजिम बनाएको वनियिम सम्झनु पर्छ । (ठ) “वभाग” भन्नाले सहकारी वभाग सम्झनु पर्छ ।

(ड) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूँजीको वभाजित अंश सम्झनु पर्छ । (ढ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका तथा नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई समेत जनाउँछ । (ण) “सञ्चालक” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको पदाधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (त) “सदस्य” भन्नाले सहकारी संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (थ) “समिति” भन्नाले दफा ४१ को उपधारा (१) बमोजिमको सञ्चालक समितिसम्झनु पर्छ । (द) “सहकारी बैङ्क” भन्नाले दफा १२ बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । गठन भएको सहकारी बैङ्क सम्झनु पर्छ । (ध) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्वावलम्बन, स्व-उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यबद्धता, इमान्दारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अरुको हेरचाह लगायत अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनु पर्छ । (न) “सहकारी व्यवसाय” भन्नाले सहकारी संस्थाको वनियिममा व्यवस्था भए बमोजिम सञ्चालित व्यावसायिक क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ । (प) “सहकारी सिद्धान्त” भन्नाले स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी-सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग र समुदायप्रतिको चासो लगायत अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी सिद्धान्त सम्झनु पर्छ । (फ) “सहकारी संस्था” भन्नाले संस्था वा सङ्घ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहकारी बैङ्कलाई समेत जनाउँछ । (ब) “सङ्घ” भन्नाले दफा १५ बमोजिम दर्ता भएको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ, प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ र विशिष्टकृत सहकारी सङ्घ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सोही दफा बमोजिम दर्ता भएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई समेत जनाउँछ । (भ) “संस्था” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भई दफा १५ बमोजिम दर्ता भएको विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्था सम्झनु पर्छ । (म) “साधारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता । ३. संस्थाको गठन : (१) कम्तीमा तीस जना

नेपाली नागरिकहरू आपसमा माली वषियगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्रमकि, युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा पन्ध्र जना नेपाली नागरिकहरू भए पनि संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था गठन गर्दा कम्तीमा एक सय जना नेपाली नागरिकहरूको सहभागिता हुनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि संस्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्यका दरले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित सङ्ख्या पुगेको हुनु पर्नेछ ।

तर दफा १५ बमोजमि संस्था दर्ता भइसकेपछि एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले सो संस्थाको सदस्यता लिन बाधा पर्ने छैन । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनुदान वा स्वामित्वमा सञ्चालित विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने पदमा बहाल रहेका कम्तीमा एक सय जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरू आपसमा माली प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएको आफ्नो पेशागत सङ्गठनका आधारमा सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्चालनमा तोकिए बमोजमिका शर्त बन्दैजहू पालन गर्ने गरी संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । तर एक सय जनाभन्दा कम सङ्ख्या रहेको एउटै कार्यालयमा कम्तीमा तीस जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरू आपसमा माली सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्चालनमा तोकिए बमोजमिका शर्त बन्दैजहू पालन गर्ने गरी संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । ४. जिल्ला वषियगत सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन र बजारीकरण लगायतका कार्य गर्न दफा १५ बमोजमि दर्ता भई कार्यरत रहेका कम्तीमा एघार वटा संस्थाहरू आपसमा माली आफ्नो वषियको जिल्ला वषियगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् । तर नेपाल सरकारले 'क' वर्ग भनी तोकैका दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कम्तीमा छ वटा संस्थाहरू आपसमा माली जिल्ला वषियगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् । ५. जिल्ला सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १५ बमोजमि दर्ता भएका कम्तीमा पन्ध्र वटा संस्था वा जिल्ला वषियगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा माली जिल्ला सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् । तर, । (१) नेपाल सरकारले 'क' वर्ग भनी तोकैका दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कम्तीमा सात वटा संस्थाहरू आपसमा माली जिल्ला सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् । (२) यसरी सङ्घ गठन गर्दा दर्ता भएका जिल्ला भरिका पचास प्रतिशतभन्दा बढी वषियगत सहकारी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ । ६. प्रदेश वषियगत सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १५ बमोजमि दर्ता भएका कम्तीमा पाँच वटा जिल्लाका पच्चीस वटा वषियगत सहकारी संस्थाहरू वा वषियगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू माली आफ्नो वषियको प्रदेश वषियगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् । तर यसरी सङ्घ गठन गर्दा दर्ता भएका प्रदेशभरि पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला वषियगत सहकारी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ । ७. प्रदेश सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १५ बमोजमि दर्ता भएका कम्तीमा पाँच वटा जिल्लाका एकतीस वटा संस्थाहरू वा जिल्ला सहकारी वषियगत सङ्घहरू वा जिल्ला सहकारी सङ्घहरू वा प्रदेश वषियगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा माली प्रदेश सहकारी सङ्घको गठन गर्न सक्नेछन् ।

तर यसरी सङ्घ गठन गर्दा प्रदेश भरी दर्ता भएका जिल्ला वषियगत सहकारी सङ्घहरू, जिल्ला सहकारी सङ्घहरू र प्रदेश वषियगत सहकारी सङ्घहरू प्रत्येकको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ । ८. केन्द्रीय वषियगत सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन र बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १५ बमोजमि दर्ता भएका कम्तीमा सात वटा जिल्लाका एकाउन्न वटा वषियगत संस्थाहरू वा वषियगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू वा वषियगत प्रदेश सहकारी सङ्घहरू माली आफ्नो वषियको केन्द्रीय वषियगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् । तर त्यसरी सङ्घ गठन गर्दा वषियगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू वा वषियगत प्रदेश सहकारी सङ्घहरू प्रत्येकको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ । ९. वशिष्टिकृत सहकारी सङ्घको गठन : (१) दफा १५ बमोजमि दर्ता भएका कम्तीमा पच्चीस वटा बहुउद्देश्यीय वा वषियगत संस्थाहरूले आपसमा माली जलविद्युत आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, जडबुटी प्रशोधन, चर्नी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रयोगशाला जस्ता ठूला लगानी चाहनि उत्पादन कार्य गर्न वा सदस्यका साझा आवश्यकताका वस्तु वा सेवाको परपूर्ति गर्न वशिष्टिकृत सहकारी सङ्घको गठन गर्न सक्नेछन् । यो पूर्ण रुपले व्यावसायिक संस्था हुनेछ । यसलाई कुनै सङ्घ, महासङ्घमा चुन्ने र चुननि अधिकार रहने छैन । (२) यसको सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०. राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको गठन : (१) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको आधारमा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, गराउने लगायतका कार्य गर्न देहाय बमोजमिका संस्था वा सङ्घहरूले आपसमा माली राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् :- । (क) दफा ४ बमोजमि गठन भएको पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला वषियगत सहकारी सङ्घ, । (ख) दफा ५ बमोजमि गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला सहकारी सङ्घ, । (ग) दफा ६ बमोजमि गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश वषियगत सहकारी सङ्घ, । (घ) दफा ७ बमोजमि गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश सहकारी सङ्घ, । (ङ) दफा ८

बमोजमि गठन भएका पचास प्रतशितभन्दा बढी केन्द्रीय वषियगत सहकारी सङ्घ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भएको राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ यसै ऐन बमोजमि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा परणित भएको माननिछ । ११. सङ्घ गठन गर्न नसकनि : दफा ४, ५, ६, ७, ८ र १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिएको जिल्लामा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी जिल्ला वषियगत सहकारी सङ्घ वा जिल्ला सहकारी सङ्घ, एक प्रदेशमा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी प्रदेश वषियगत सहकारी सङ्घ वा प्रदेश सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय स्तरमा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी केन्द्रीय वषियगत सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय स्तरमा एकभन्दा बढी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ गठन गर्न सकिने छैन । १२. सहकारी बैङ्कको गठन : (१) संस्था वा सङ्घको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई ऋण प्रवाह गर्ने वा बैङ्कङ्गि सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लई संस्था वा सङ्घ आपसमा मली नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृतिलई सहकारी बैङ्कहरू गठन गर्न सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो ऐन प्रारम्भ भएको बखत सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क यसै ऐन बमोजमि गठन भएको माननिछ । (३) सहकारी बैङ्कहरूको गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. दर्ता नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न नहुने : कसैले पनी यस ऐन बमोजमि दर्ता नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न हुँदैन । १४. दर्ताको लागी दरखास्त दनु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि गठन भएका सरकारी संस्थाले दर्ताको लागी दफा ३ बमोजमि संस्था, दफा ४ बमोजमिको जिल्ला वषियगत सङ्घ वा दफा ५ बमोजमिका जिल्ला सहकारी सङ्घ भए रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष र दफा ६ बमोजमिको प्रदेश वषियगत सहकारी सङ्घ, दफा ७ बमोजमिको प्रदेश सहकारी सङ्घ, दफा ८ बमोजमिको केन्द्रीय वषियगत सहकारी सङ्घ, दफा ९ बमोजमिको वशिष्टिकृत सङ्घ, दफा १० बमोजमिको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ वा दफा १२ बमोजमिको सहकारी बैङ्क भए रजिष्टार समक्ष तोकिए बमोजमिको ढाँचामा दरखास्त दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको दरखास्त साथ देहाय बमोजमिका कागजातहरू संलग्न गर्नु पर्नेछ :- । (क) सहकारी संस्थाको प्रस्तावति वनियिम, । (ख) सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतविदन, । (ग) सदस्यले लनि स्वीकार गरेको शेयर सङ्ख्या र शेयर रकमको वविरण, । (घ) तोकिए बमोजमिका अन्य वविरण । (३) उपदफा (१) बमोजमि सहकारी बैङ्क दर्ताको लागी दरखास्त दौंदा उपदफा (२) मा उल्लिखित कागजातका अतरिकित नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृत प्राप्त गरेको पत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । १५. दर्ता गर्नु पर्ने : (१) दफा १४ को उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त दरखास्त सहितको कागजातहरू छानबनि गर्दा देहाय बमोजमि भएको पाइएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दरखास्त परेको मतिलि तीस दनिभतिर त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गरी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ :- । (क) दरखास्त साथ पेश भएको वनियिम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि रहेको, । (ख) प्रस्तावति सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र सदिधान्त अनुरूप सञ्चालन हुन सक्ने आधार रहेको, । (ग) सहकारी संस्था समुदायमा आधारित एवम् सदस्य केन्द्रित भई सञ्चालन र नयिन्त्रण हुन सक्ने स्पष्ट आधार रहेको, । (घ) तोकिए बमोजमिका अन्य आधारहरू पूरा भएको । (२) उपदफा (१) बमोजमि छानबनि गर्दा प्रस्तावति सहकारी संस्थाको वनियिम संशोधन नगरी दर्ता गर्न मलिने नदेखिएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो वनियिममा संशोधन गर्नु पर्ने वयहोरा खुलाई दरखास्त प्राप्त भएको मतिलि पन्ध्र दनिभतिर नविदकलाई सूचना दनु पर्नेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजमि दर्ता भएको माननिछ ।

(४) यस दफा बमोजमि सहकारी संस्था दर्ता गर्दा दफा १४ को उपदफा (१) बमोजमिको अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गर्नु पर्ने गरी कुनै शर्त तोक्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि शर्त तोकिएकोमा सो को पालना गर्नु सम्बन्धति सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा एक वडामा वा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा तोकिएको मापदण्ड बमोजमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गरनिछ । (७) दफा ९ बमोजमिको वशिष्टिकृत सङ्घको हकमा वषियगत जिल्ला सहकारी सङ्घ वा केन्द्रीय वषियगत सहकारी सङ्घद्वारा प्रदान गरनि सेवामा दोहोरो नपर्ने गरी मात्र दर्ता हुन सक्नेछ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो उपदफा प्रारम्भ भएपछि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजमि स्थानीय तहमा मात्र हुनेछ । १६. दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने : (१) दफा १५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था नभएमा, सोही दफा बमोजमि वनियिम संशोधनको लागी सूचना दिएको अवधिभतिर नविदकले संशोधन गर्न अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको मतिलि तीस दनिभतिर वनियिम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेगरी वनियिम संशोधन नगरेमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो को लखित कारण खुलाई तीन दनि भतिर सो को जानकारी सम्बन्धति दरखास्तकर्तालाई दनु पर्नेछ । १७. सहकारी संस्था सङ्गठति संस्था हुने : (१) सहकारी संस्था अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति र सङ्गठति संस्था हुनेछ । (२) सहकारी संस्थाको काम कारवाहीको लागी एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त, उपभोग,

बकिरी वा अन्य व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) सहकारी संस्थाले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि उजूर गर्न र सो उपर पनिसोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । (५) सहकारी संस्थाले व्यक्तिसिरह करार गर्न सक्नेछ । १८. सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र : (१) दर्ता हुँदाका बखत सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भए एक वडा, । (ख) नगरपालिका वा गाउँपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था र अन्य संस्थाको हकमा देहायका आधारमा तोकिए बमोजमि एक स्थानीय तहसम्म :- । (१) सदस्यहरूबीच स्वावलम्बनको पारस्परिक अभ्यासको लागि आपसी साझा बन्धन (कमन बण्ड), । (२) व्यावसायिक स्तरमा सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक सदस्य सङ्ख्या, । (३) संस्था सञ्चालनमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नयिन्त्रण कायम हुने गरी पायक पर्ने स्थान ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले दर्ता भई व्यावसायिक सेवा प्रारम्भ गरेको दुई वर्षपछि देहायको आधारमा जोडिएको भौगोलिक क्षेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र वसितार गर्न सक्नेछ :- । (क) संस्थाको व्यावसायिक क्रियाकलापको विकास क्रममा सदस्यता बढाउन थप कार्यक्षेत्र आवश्यक परेको, । (ख) संस्थाको कार्य सञ्चालनमा सदस्यको प्रत्यक्ष नयिन्त्रण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिएको, । (ग) दफा १५ को उपदफा (६) बमोजमि निर्धारित मापदण्ड प्रतिकूल नरहेको । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सदस्यको बसोबासको प्रकृति, पायक पर्ने स्थान, स्थानीय अवस्थिति र तोकिए बमोजमि विशेष व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा कार्यक्षेत्र वसितार गर्न सकिन्छ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जलवदियुत आयोजना, शक्ति, भाषिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार, विशेष कृषि वा वनजन्य । पैदावारको उत्पादन, सञ्चय वा प्रशोधन गर्ने जस्ता व्यावसायिक क्षेत्र एवं सदस्यहरूको सहभागिता वसितारका कारण प्रारम्भ मै फराकिलो कार्यक्षेत्र आवश्यक पर्ने संस्थाको कार्यक्षेत्र दर्ता गर्दाका बखत नै तोकिएको आधारमा एक स्थानीय तह वा जिल्ला वा एकभन्दा बढी जिल्ला वा एकभन्दा बढी प्रदेश कायम गर्न सकिन्छ । (५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र यसै ऐन अनुसार कायम भएको मानिन्छ । तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि संस्थाहरूले एक वर्षभित्र देहायका वविरण खोली रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्मको कार्य सञ्चालन प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) मौजुदा कार्यक्षेत्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा अनुसारको सदस्यता वसितारको अवस्था, । (ख) मौजुदा कार्यक्षेत्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा अनुसारको व्यावसायिक सेवा सञ्चालनको अवस्था, र । (ग) तोकिए बमोजमिका अन्य वविरण । (६) उपदफा (५) बमोजमि कार्य सञ्चालन प्रतविदन पेश भएपछि रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ समेत गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई देहाय बमोजमि कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्न निर्देशन दनि सक्नेछ :- । (क) उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजमिको वविरणमा उल्लिखित सदस्यता वसितार नभएको वा तोकिएको सङ्ख्याभन्दा कम सदस्यता वसितार भएको वा भौगोलिक नरिन्तरता नभएको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा झकिकी कार्यक्षेत्र घटाउने, । (ख) उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजमिको वविरणमा कुनै व्यावसायिक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोकिएको रकम वा अनुपातभन्दा कम रकम वा अनुपातको व्यावसायिक सेवा सञ्चालन भएको देखिएको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा झकिकी कार्यक्षेत्र घटाउने, ।

(ग) संस्थाको सञ्चालन खर्च धान्ने गरी व्यावसायिक कार्यकुशलता बढाउन र संस्था सञ्चालनमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नयिन्त्रण कायम राख्न अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह वा वडा झकिकी उपयुक्त कार्यक्षेत्र कायम राख्ने, । (घ) व्यावसायिक एवं प्रबर्द्धनात्मक सेवाका लागि जिल्ला वा प्रदेश वषियगत सङ्घ वा जिल्ला वा प्रदेश सङ्घको सदस्यताको प्राप्तिलाई सहज तुल्याउन अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह वा वडा झकिकी उपयुक्त कार्यक्षेत्र कायम राख्ने । (७) उपदफा (६) बमोजमि रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्देशन दिएकोमा सहकारी संस्थाले एक वर्षभित्र विनियम संशोधन गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि सम्बन्धित सहकारी संस्थाले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण नगरेमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपदफा (२) को अधीनमा रही त्यस्तो सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र तीन महिनाभित्र पुनःनिर्धारण गर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण गरदिएकोमा चर्तित नबुझ्ने सहकारी संस्थाले कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारणको जानकारी पाएको मितिलिँ पैतीस दिनभित्र रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय भए रजिष्टार समक्ष र रजिष्टारले गरेको निर्णय भए मन्त्रालय समक्ष पुनरावलोकनका लागि निविदन दनि सक्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि प्राप्त निविदनमा रजिष्टार वा मन्त्रालयले साठी दिनभित्र पुनरावलोकन गरिसक्नु पर्नेछ । (११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले स्वेच्छिक रुपमा जुनसुकै समय कार्यक्षेत्र घटाउने गरी पुनःनिर्धारण गर्न विनियम संशोधन गर्न सक्नेछ । (१२) कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (१३) उपदफा (२) र (३) बमोजमि कार्यक्षेत्र वसितारको प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । १९. सङ्घ तथा सहकारी बैङ्कको कार्यक्षेत्र : सङ्घ तथा सहकारी बैङ्कहरूको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजमि हुनेछ : । (क) जिल्ला वषियगत सहकारी सङ्घ वा जिल्ला सहकारी सङ्घको हकमा एक जिल्ला, । (ख) प्रदेश वषियगत सहकारी सङ्घ वा प्रदेश सहकारी सङ्घको हकमा एक प्रदेश,

। (ग) केन्द्रीय वषियगत सहकारी सङ्घ वा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको हकमा नेपालभर, । (घ) वशिष्टीकृत सङ्घको हकमा त्यस्तो सङ्घको प्रकृति हेरी वस्तु वा सेवाको सङ्कलन, वितरण वा प्रवाहको क्षेत्र अनुसार, । (ङ) सहकारी बैङ्कहरूको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । तोकै बमोजमि । २०. वषियगत आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने : संस्था वा सङ्घलाई वषियगत आधारमा तोकिए बमोजमि वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । २०क. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वर्गीकरण: (१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई प्राथमिकरणले तोकैको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मतिले एक वर्षभित्र प्राथमिकरण वा प्राथमिकरणले तोकैको निकायमा दर्ता हुनु पर्नेछ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । २१. कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने : (१) दफा १५ बमोजमि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पछि संस्था वा सङ्घले दफा २४ बमोजमिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस ऐन र विनियमको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त गरेपछि मात्र आफ्नो कारोबार वा सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्था वा सङ्घले उपदफा (१) बमोजमि कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्था दर्ता गर्नु पर्ने छैन । तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजमि अनुमतपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र लानि पर्ने रहेछ भने सो बमोजमि अनुमतपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र लिएर मात्र कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि संस्था वा सङ्घले प्रचलित कानून बमोजमि अधिकार पाएको निकाय वा अधिकारीबाट अनुमतपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र प्राप्त गरेमा पन्ध्र दिनभित्र सो को जानकारी रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई दानि पर्नेछ । (५) दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था वा सङ्घले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणका लागि यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । (६) उपदफा (५) बमोजमिको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्था वा सङ्घले उपदफा (१) बमोजमि सञ्चालन गर्ने कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको उत्पादन सहकारी ब्राण्डमा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछन् । तर प्रचलित कानून बमोजमि सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो ब्राण्ड प्राप्तिको स्वीकृतिलानि पर्ने रहेछ भने सो बमोजमि स्वीकृतिलानि पर्नेछ । (८) संस्था वा सङ्घले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र आधार तोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. दायित्व सीमति हुने : (१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दायित्व नजिले खरदि गरेको वा खरदि गर्न स्वीकार गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमति रहनेछ । (२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लमिटिड” भन्ने शब्द राख्नु पर्नेछ ।

२३. सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पालना गर्नु पर्ने : सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दा सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्नु पर्नेछ । २३क. मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्ने निकायले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (२) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको उपदफा (१) बमोजमिको सहकारी संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको मापदण्ड कायम गरेको नभएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मतिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो मापदण्ड कायम गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । संस्था वा सङ्घका उद्देश्य तथा कार्य । २४. संस्था वा सङ्घको उद्देश्य : कार्यक्षेत्रमा आधारित र सदस्य केन्द्रित भई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्नु संस्था वा सङ्घको मुख्य उद्देश्य हुनेछ । २५. संस्था वा सङ्घका कार्य : संस्था वा सङ्घले देहायका कार्यहरू गर्नेछन् :- । (क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने, गराउने, । (ख) सदस्य र आफ्नो व्यवसायको हित प्रबर्द्धन तथा सो को बजारीकरण गर्ने, गराउने, । (ग) सदस्यलाई शिक्षा, सूचना र तालीम प्रदान गर्ने तथा सदस्य संस्था वा सङ्घमा सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने, गराउने, । (घ) संस्था वा सङ्घ बीचको पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, गराउने, । (ङ) संस्था वा सङ्घले गर्ने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर सुधार, आर्थिक स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनका सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (च) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने, । (छ) संस्था वा सङ्घको व्यावसायिक प्रबर्द्धन तथा विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, । (ज) मन्त्रालय, रजिष्टार, प्रदेश, स्थानीय तह वा कार्यालयको निर्देशन पालना गर्ने, । (झ) विनियममा उल्लिखित कार्यहरू गर्ने । २६. राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको कार्य : राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सदस्यको हित प्रबर्द्धनका लागि देहाय बमोजमिका कार्य गर्नेछ :- । (क) सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको परिपालना गर्ने, गराउने, । (ख) सदस्यको हित प्रबर्द्धनका लागि नैतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, । (ग) सहकारी क्षेत्रको

प्रबर्द्धनका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, । (घ) सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि व्यावसायिक तथा बजार अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ङ) शिक्षा, तालीम र सूचना प्रदान गर्ने, गराउने, । (च) बजार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, । (छ) संस्था र सङ्घहरू बीचको पारस्परिक सहयोगमा अभिवृद्धि गर्ने, गराउने, । (ज) अन्तरराष्ट्रिय सहकारी अभियानमा पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, समन्वय र सम्बन्ध वसितार गर्ने, ।

(झ) सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, । (ञ) विनियममा उल्लेखित कार्यहरू गर्ने । परिच्छेद-४ । विनियम तथा आन्तरिक कार्यवधि । २७. विनियम बनाउनु पर्ने : (१) सहकारी संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यवधिको अधीनमा रही आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि विनियम बनाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विनियम रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी बैङ्कको विनियम स्वीकृत गर्नु अघि रजिष्टारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लनु पर्नेछ । २८. आन्तरिक कार्यवधि बनाउन सक्ने : (१) सहकारी संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यवधि र विनियमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार आफ्नो आन्तरिक कार्यवधि बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तरिक कार्यवधि सम्बन्धित सहकारी संस्थाको साधारण सभाले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ । २९. विनियम र आन्तरिक कार्यवधिमा संशोधन : (१) सहकारी संस्थाको साधारण सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट विनियम र आन्तरिक कार्यवधि संशोधन हुन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम संशोधन भएको विनियम रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । परिच्छेद-५ । सदस्यता । ३०. संस्थाको सदस्यता : (१) सोह्र वर्ष उमेर पूरा गरेका देहाय बमोजिमका नेपाली नागरिकहरू संस्थाको सदस्य हुन सक्नेछन् : । (क) संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र बसोबास गरिरहेको, । (ख) संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खरिद गरेको, । (ग) संस्थाको विनियममा उल्लेखित शर्तहरू पालना गर्न मञ्जुर गरेको, । (घ) संस्थाको जमिमेवारी पालना गर्न मञ्जुर भएको, । (ङ) संस्थाले गरेको कारोबारसँग प्रतिसपर्धा हुने गरी कारोबार नगरेको । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका निकायहरू, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका गैर नाफामूलक संस्था, उत्पादन र सेवामूलक सङ्घ संस्था, उपभोक्ता समूहहरू संस्थाको सदस्य हुन बाधा पर्ने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि स्वास्थ्य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सदस्यता लिन बाधा पर्ने छैन । ३१. सदस्यता प्राप्त गर्न नविद्वान् दानि पर्ने : (१) संस्थाको सदस्यता लिन चाहने सम्बन्धित व्यक्तिले संस्थाको समिति समक्ष नविद्वान् दानि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नविद्वान् परेको मतिले पैतिस दानिभित्र समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निर्णय गर्दा समितिले सदस्यता प्रदान नगर्ने निर्णय गरेमा सो को कारण खोली सात दानिभित्र नविद्वकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी पाएको मतिले तीस दानिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो संस्था उपर रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त उजुरी छानबनि गर्दा नविद्वकलाई सदस्यता प्रदान गर्नु पर्ने देखिएमा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो नविद्वकलाई सदस्यता प्रदान गर्नको लागि सम्बन्धित संस्थालाई आदेश दानि सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश भएमा सो आदेश प्राप्त गरेको सात दानिभित्र सम्बन्धित संस्थाले नविद्वकलाई सदस्यता प्रदान गरी सो को जानकारी रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई गराउनु पर्नेछ । ३२. सदस्य हुन नपाउने : सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकै व्यक्तिकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन सक्ने छैन । तर यो उपदफा प्रारम्भ हुँदा बखत एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्तिले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मतिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु पर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको निकाय वा दफा ३० को उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेखि बाहेकको अन्य कुनै कृत्रिम व्यक्तिले सदस्य भएको भए पाँच वर्षभित्र सदस्यता अन्त्य गर्नु पर्नेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दिता भएको स्वास्थ्य र शिक्षा सहकारी संस्थाको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन । ३३. सदस्य हुन सक्ने : (१) दफा ४ बमोजिमको जिल्ला विषयगत सङ्घमा जिल्ला भित्रका विषयगत संस्थाहरू सदस्य हुन सक्नेछन् । (२) दफा ५ बमोजिमको जिल्ला सहकारी सङ्घमा जिल्ला भित्रका संस्था र जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू सदस्य हुन सक्नेछन् । (३) दफा ६ बमोजिमको प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घमा प्रदेशभित्रका विषयगत संस्था र जिल्ला विषयगत सङ्घहरू सदस्य हुन सक्नेछन् । (४) दफा ७ बमोजिमको प्रदेश सहकारी सङ्घमा प्रदेशभित्रका संस्था, जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ र प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ सदस्य हुन सक्नेछन् । (५) दफा ८ बमोजिमको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घमा विषयगत संस्था, जिल्ला विषयगत सङ्घ र प्रदेश विषयगत सङ्घ सदस्य हुन सक्नेछन् । (६) दफा १० बमोजिमको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा जिल्ला विषयगत सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ, प्रदेश विषयगत सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ र केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ सदस्य हुन सक्नेछन् । (७) सहकारी बैङ्कहरूमा संस्था र सङ्घमात्र सदस्य हुन सक्नेछन् । (८) यस दफा बमोजिम सदस्यता लिन सम्बन्धी

प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३४. सदस्यताको समाप्ति : (१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्त हुनेछ :- । (क) सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, । (ख) लगातार वार्षिक साधारण सभामा बनि सूचना तीन पटकसम्म अनुपस्थिति भएमा, । (ग) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा वनियिम बमोजमि सदस्यले पालना गर्नु पर्ने प्रावधानको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, । (घ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा ३० बमोजमिको योग्यता नभएमा ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाबाट प्राप्त वा भुक्तान गर्नु पर्ने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा नजिले लएको ऋण, तरिनु पर्ने कुनै दायित्व वा अन्य कुनै सदस्यको तर्फबाट धति वा जमानत बसेकोमा सो को दायित्व फरफारक नभएसम्म नजिको सदस्यता समाप्त हुने छैन । (३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसाधारण सभा बोलाउने नरिणय भइसकेपछि साधारण सभा सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पनि सदस्यताबाट हटाउन सकिने छैन । (४) सदस्यको सदस्यता समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३५. सुवधि प्राप्त गर्न नसक्ने : कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाई तरिनु पर्ने कुनै दायित्व नरिधारित समयभित्र भुक्तान नगरेमा वा यो ऐन, यस अन्तर्गत बनेको नियम वा वनियिम बमोजमि सदस्यले पालना गर्नु पर्ने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको सुवधि प्राप्त गर्न सक्ने छैन । परिच्छेद-६ । साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति । ३६. साधारण सभा : (१) सहकारी संस्थाको सर्वोच्च अङ्गको रुपमा साधारण सभा हुनेछ । (२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुनेछन् । (३) सहकारी संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) प्रारम्भिक साधारण सभा, । (ख) वार्षिक साधारण सभा, । (ग) वशिष साधारण सभा । ३७. प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) प्रारम्भिक साधारण सभा हुने अघिल्लो दनिसम्मको काम कारबाही र आर्थिक कारोबारको जानकारी लनि, । (ख) चालू आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, । (ग) प्रतविदन तथा वत्तितीय वविरण अनुमोदन गर्ने, । (घ) वनियिममा उल्लेख भए बमोजमि समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको नरिवाचन गर्ने, । (ङ) आन्तरिक कार्यवधि पारित गर्ने, । (च) लेखा परीक्षकको नयुक्तिर नजिको पारिश्रमिक नरिधारण गर्ने, । (छ) वनियिममा तोकिए बमोजमिका अन्य कार्यहरू गर्ने । ३८. वार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : वार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, । (ख) वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतविदन अनुमोदन गर्ने, । (ग) समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको नरिवाचन तथा वधिटन गर्ने, । (घ) सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने, । (ङ) समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको वार्षिक प्रतविदन पारित गर्ने, । (च) वनियिम तथा आन्तरिक कार्यवधि पारित गर्ने, । (छ) लेखा परीक्षकको नयुक्तिर नजिको पारिश्रमिक नरिधारण गर्ने, । (ज) संस्था एकीकरण वा वधिटन सम्बन्धी नरिणय गर्ने, । (झ) पारिश्रमिक लगायतका सुवधि तोकने, । (ञ) बाह्य दायित्व स्वीकार गर्ने, । (ट) सदस्यको दायित्व मनिहा दनि, । (ठ) समितिलाई आवश्यक नरिदेशन दनि, । (ड) वनियिममा तोकिए बमोजमिका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

३९. साधारण सभाको बैठक : (१) समितिले सहकारी संस्था दर्ता भएको मतिले तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ । (२) समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिले छ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ । (३) समितिले देहायको अवस्थामा वशिष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ :- । (क) दफा ४९ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजमि लेखा सुपरवेक्षण समितिको सफारसिमा, । (ख) कुनै सञ्चालकले वशिष साधारण सभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव समितिद्वारा पारित भएमा, । (ग) समितिले कुनै खास कामको लागि वशिष साधारण सभा बोलाउने नरिणय गरेमा, । (घ) वशिष साधारण सभा बोलाउनु पर्ने कारण खुलाई पन्ध्र प्रतशित सदस्यले समिति समक्ष नविदन दिएमा, । (ङ) दफा ४० को उपदफा (१) बमोजमि रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले नरिदेशन दिएमा, । (च) दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजमिको रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएमा । ४०. वशिष साधारण सभा बोलाउन नरिदेशन दनि सक्ने : (१) कुनै सहकारी संस्थाको नरीक्षण वा सुपरवेक्षण गर्दा वा कसैको उजुरी परी छानबनि गर्दा देहायको अवस्था देखिएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको समितिलाई साधारण सभा बोलाउन नरिदेशन दनि सक्नेछ :- । (क) सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेमा, । (ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, वनियिम तथा आन्तरिक कार्यवधि विपरीत कार्य गरेमा, । (ग) सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नरीक्षण तथा सुपरवेक्षणका क्रममा गम्भीर कैफियत देखिएमा, । (घ) रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीको नरिदेशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, । (ङ) दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजमि रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि साधारण सभा बोलाउन नरिदेशन प्राप्त भएमा समितिले सो नरिदेशन प्राप्त भएको मतिले पैतीस दनिभित्र साधारण सभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र साधारण सभाको बैठकमा उजुरी वा नरीक्षणका क्रममा देखिएका वषियमा छलफल गरी सो को प्रतविदन रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा उल्लिखित अवधिभित्र समितिले साधारण सभा नबोलाएमा संस्था, जिल्ला वषियगत सहकार्य सङ्घ र जिल्ला सहकारी सङ्घको हकमा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त

अधिकारी र प्रदेश वषियगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, वशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय वषियगत सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र सहकारी बैङ्कको हकमा रजिष्टारले त्यस्तो साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ । (४) सहकारी संस्थाको साधारण सभाको लागि गणपूरक सङ्ख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतशित हुनेछ ।

तर पहिलो पटक डाकएको साधारण सभामा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा त्यसको सात दिनभित्र दोस्रो पटक साधारण सभा बोलाउनु पर्ने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा सञ्चालक समितिको बहुमत सहति एक तहार्ई साधारण सदस्यहरूको उपस्थिति भएमा साधारण सभाको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको माननिछ । (५) दुई हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गर्दा समान कार्यसूचीमा तोकिए बमोजमि सदस्य सङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह वा त्यसका वडामा सञ्चालक सदस्यहरूलाई पठाई साधारण सभा गर्न र त्यस्तो सभाको नरिणय प्रमाणति गर्न प्रतनिधिहरू छनौट गर्न सक्ने र त्यस्ता प्रतनिधिहरूको उपस्थितिको सभाले अन्तमि नरिणय प्रमाणति गर्नेछ । ४१. सञ्चालक समिति : (१) सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट नरिवाचति एक सञ्चालक समतिरिहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समतिमि उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रतशित महिला सदस्यको प्रतनिधित्व सुनश्चिति गर्नु पर्नेछ । (३) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ती एकै अवधमि सञ्चालक तथा लेखा समितिको पदमा उम्मेदवार बन्न र नरिवाचति हुन सक्ने छैन । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३क) कुनै पनव्यक्ती कुनै एक तहको सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचवि, कोषाध्यक्ष, लेखा समितिको संयोजक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधको लागि नरिवाचति हुन सक्ने छैन । (४) कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्था बाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने छैन । तर वार्षकि दुई करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा कर्मचारीको रुपमा काम गर्न बाधा पर्ने छैन । वार्षकि दुई करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थामा कुनै सञ्चालक कर्मचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिलि चार वर्षभित्र त्यस्तो सञ्चालकले कर्मचारीको पद त्याग गरी अर्को कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तत्कालीन बजारको अवस्था र मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखी यस्तो कारोबारको अधिकतम सीमा दफा ५१ बमोजमिको समतिलि समय समयमा तोकनेछ । (५) कुनै व्यक्ती एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्नेछ । (६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ती एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिलि एक वर्षभित्र कुनै एक सहकारी संस्थाको मात्र सञ्चालक वा कर्मचारी रहनु पर्नेछ । (७) समितिको कार्यावध देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) संस्था वा सङ्घ वा महासङ्घको चार वर्ष, । (ख) सहकारी बैङ्कहरूको चार वर्ष । (८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४२. समितिको नरिवाचन : (१) समतिलि आफ्नो कार्यावधि समाप्त हुनु अघि अर्को समितिको नरिवाचन गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि समितिको नरिवाचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मतिलि छ महिनाभित्र समितिको नरिवाचन गराउन रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धति समतिलि आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा सम्बन्धति समतिलि सो आदेश बमोजमिको समयावधभित्र समितिको नरिवाचन गराई रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि समितिको नरिवाचन नगराएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था सदस्य रहेको माथिल्लो सङ्घ भए सो सङ्घको प्रतनिधि समेतलाई सहभागी गराई समितिको नरिवाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने, गराउनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको नरिवाचन कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धति सङ्घ र समतिका पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि नरिवाचन गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धति सहकारी संस्थाले व्यहोरनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि समितिको अर्को नरिवाचन नभएसम्मको लागि समतिलि वनियिममा व्यवस्था भए बमोजमि आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नेछ । ४३. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतरिक्त् समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बमोजमि सहकारी संस्थाको सञ्चालन गर्ने, । (ख) आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य गर्ने, गराउने, । (ग) प्रारम्भिक साधारण सभा, वार्षकि साधारण सभा तथा वशिष साधारण सभा बोलाउने, । (घ) साधारण सभाका नरिणयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ङ) सहकारी संस्थाको नीति, योजना, बजेट तथा वार्षकि कार्यक्रमको तर्जुमा गरी साधारण सभा समक्ष पेश गर्ने, । (च) सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्ने तथा सदस्यताबाट हटाउने, । (छ) शेयर नामसारी तथा फरिता सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ज) सम्बन्धति सङ्घको सदस्यता लनि, । (झ) वनियिम तथा आन्तरिक कार्यवधितयार गरी साधारण सभामा पेश गर्ने, । (ञ) सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र रही सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायको हति प्रवर्धनको लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने, । (ट) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । ४४. सञ्चालक पदमा बहाल नरहने : देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :- । (क) नजिले दिएको राजीनामा समतिबाट स्वीकृत भएमा, । (ख) नजिलाई दफा ४५ उपदफा (१) बमोजमि सञ्चालकबाट हटाउने नरिणय भएमा, ।

(ग) नजि अर्को सहकारी संस्थाको सञ्चालक रहेमा, । (घ) नजि सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी रहेमा, । तर दफा ४१ को उपदफा (४) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजमि हुनेछ । (ङ) नजि सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको लेखा सुपरविक्षण समितिको पदमा रहेमा, । (च) नजिको मृत्यु भएमा ।

४५. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने : (१) साधारण सभाले बहुमतको नरिणयबाट देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालकलाई समितिको सञ्चालक पदबाट हटाउन सक्नेछ :- । (क) आर्थिक हानिमा गरी सम्बन्धति सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा, । (ख) अनधिकृत तवरले सम्बन्धति सहकारी संस्थाको कारोबार सम्बन्धी वषियको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, । (ग) सम्बन्धति सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रतसिपर्धा हुने गरी समान प्रकृतिको कारोबार वा व्यवसाय गरेमा, । (घ) सम्बन्धति सहकारी संस्थाको अहति हुने कुनै कार्य गरेमा, । (ङ) नजि शारीरिक वा मानसिक रुपमा काम गर्न नसक्ने भएमा, । (च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिममा उल्लिखित योग्यता नरहेमा । (२) कुनै सञ्चालकलाई समितिको पदबाट हटाउने नरिणय गर्नु अघि त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारण सभा समक्ष सफाई पेश गर्ने मनासबि माफकिको मौका दइनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको अवधभित्ति कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा वा नजिले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारण सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य समितिको दुई कार्यकालसम्मको नरिवाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन । (५) उपदफा (३) बमोजमि कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारण सभाले बाँकी अवधको लागि अर्को सञ्चालकको नरिवाचन गर्नेछ । ४६. नजिी स्वारथ समावेश भएको नरिणय प्रक्रियामा संलग्न हुन नहुने : (१) सञ्चालकले आफ्नो नजिी स्वारथ समावेश भएको नरिणय प्रक्रियामा संलग्न हुनु हुँदैन । (२) सञ्चालकले आफूलाई मात्र व्यक्तगित फाइदा हुने गरी सहकारी संस्थामा कुनै कार्य गर्न गराउन हुँदैन । (३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को वपिरीत हुने गरी वा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रतित्यस्तो सञ्चालक व्यक्तगित रुपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट सहकारी संस्थाको, सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी नजिबाट असुल उपर गरनेछ । ४७. समितिको वधितन : (१) साधारण सभाले देहायको अवस्थामा समितिको वधितन गर्न सक्नेछ :- । (क) समितिको बदनयितपूर्ण कार्यबाट सहकारी संस्थाको कारोबार जोखिममा परेमा, । (ख) सहकारी संस्थाले तरिनु पर्ने दायित्व तोकिएको समयभित्ति भुक्तान गर्न नसकेमा, । (ग) वनियिममा उल्लिखित उद्देश्य र कार्य वपिरीतको काम गरेमा, । (घ) समितिले आफ्नो जमिमेवारी पूरा नगरेमा, । (ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावलीमा उल्लिखित शर्त वा रजषिटारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी वा रजषिटारले दिएको नरिदेशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि समिति वधितन भएमा साधारण सभाले नयाँ समितिको नरिवाचन गर्नेछ ।

(३) समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि रजषिटार वा रजषिटारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी दिएको नरिदेशन पालना नगरेमा वा दफा ४० को उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको प्रतविदन समेतको आधारमा रजषिटार वा कार्यालय प्रमुखले समितिलाई उजुरी वा नरीीक्षणको क्रममा देखिएका वषियवस्तुको गाम्भीर्यताको आधारमा बढीमा छ महनिको समय दई सुधार गर्ने मौका दनि सक्नेछ र त्यस्तो समयावधभित्ति पनिसुधार नगरेमा त्यस्तो समतिवधितन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि समतिवधितन भएमा त्यसरी वधितन गरिएको मतिले तीन महनिभतिरमा अर्को समतिको नरिवाचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो नरिवाचन नभएसम्म सहकारी संस्थाको दैनिकि कार्य सञ्चालन गर्न रजषिटार वा रजषिटारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिए बमोजमिको एक तदर्थ समतिगठन गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि अर्को समतिको नरिवाचन गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धति सहकारी संस्थाले व्यहोर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनरिजषिटारले सहकारी बैङ्कको समतिको वधितन गर्नु पूर्व नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लनु पर्नेछ र सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिएको परामर्श बमोजमि गर्नु पर्नेछ । ४८. लेखा सुपरविक्षण समतिको गठन : (१) सहकारी संस्थामा आन्तरिक नयिन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न तोकिए बमोजमिको योग्यता पुगेका एकजना संयोजक र दुईजना सदस्यहरू रहने गरी साधारण सभाले नरिवाचनबाट लेखा सुपरविक्षण समतिगठन गर्नेछ । (२) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्तिएकै अवधमि एउटै सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सुपरविक्षण समतिको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र नरिवाचति हुन सक्ने छैन । ४९. लेखा सुपरविक्षण समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) लेखा सुपरविक्षण समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) प्रत्येक चौमासकमा सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने, । (ख) आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षणका आधारभूत सदिधान्तको पालना गर्ने, गराउने, । (ग) वत्तीय तथा आर्थिक कारोबारको नरीीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (घ) समतिको काम कारबाहीको नयिमति सुपरविक्षण गर्ने र समतिलाई आवश्यक सुझाव दनि, । (ङ) साधारण सभाको नरिदेशन, नरिणय तथा समतिको नरिणय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने, । (च) लेखा सम्बन्धी प्रतविदन र समतिको काम कारबाहीको सुपरविक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतविदन साधारण सभा समक्ष पेश गर्ने, । (छ) आफूले पटक पटक दएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको कारणबाट कुनै सहकारी संस्थाको हतिमा प्रतकूल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा जनिी सम्पत्तिको व्यापक रुपमा हनिमनि वा अनयिमतिता

भएको वा संस्था गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्न लागेकोमा सो को कारण खुलाई विशेष साधारण सभा बोलाउन समिति/सिमकष सफारिश गर्ने ।

(ज) आवश्यक परेमा आन्तरिक लेखा परीक्षक नयुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सफारिश गर्ने । (२) लेखा सुपरविक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य सहकारी संस्थाको आर्थिक तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैन । परिच्छेद-७ । बचत तथा ऋण परिचालन । ५०. सदस्य केन्द्रति भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु पर्ने : (१) सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सो को परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्था बाहेक अन्य वषियगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने छैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि बहुउद्देश्यीय वा वषियगत संस्थाको रुपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले तीन वर्षभित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदा बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संस्थाहरूले मुख्य कारोबार गर्न सक्नेछन् । (३) सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्टारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यवधिले तोके बमोजमि हुनेछ । (४) बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । (५) सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाउन पाइने छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (६) सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्य बीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा सहकारी बैङ्क वा साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर खरीद गर्न बाहेक अचल सम्पत्ति खरीद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै बैङ्कको शेयर खरीद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्नु हुँदैन । (७) सहकारी संस्थाले प्राथमिकि पुँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ । (८) संस्था वा सङ्घले दर्ता गर्दा बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी गर्न सक्ने छैन । ५१. सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्ने : (१) रजिष्टारले देहाय बमोजमिको समितिको सफारिशमा सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लागि बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर (रेफरेन्स इन्टरेस्ट रेट) र दफा ४१ को उपदफा (४) को कारोबारको अधिकतम सीमा तोक्न सक्नेछ :- । (क) रजिष्टार -संयोजक । (ख) प्रतिनिधि, मन्त्रालय -सदस्य । (ग) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (घ) प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैङ्क -सदस्य । (ङ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड -सदस्य । (च) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको अध्यक्ष वा नजिले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि -सदस्य । (छ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क -सदस्य । (ज) महासङ्घको अध्यक्ष वा नजिले तोकेको सञ्चालक एक र महासङ्घले तोकेको केन्द्रीय वषियगत सङ्घहरूबाट दुई जना -सदस्य ।

(झ) उप-रजिष्टार, सहकारी विभाग -सदस्य सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संस्थाका लागि निर्देशक ब्याजदरको रुपमा रहनेछ । (३) सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणका आधार र प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ५२. व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा: (१) सहकारी संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको प्राथमिकि पुँजीकोषको दश प्रतिशतसम्म हुन सक्नेछ । (२) सहकारी संस्थाको सदस्यलाई प्राथमिकि पुँजीकोषको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तिगत बचतको सीमा प्राथमिकरणले मापदण्ड बनाई आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ५२क. स्रोत खुलाउनु पर्ने: (१) सदस्यले सहकारी संस्थामा दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सदस्यले स्रोत नखुलाएको बचत रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्ने छैन । परिच्छेद-८ । सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था । ५३. पुँजी : (१) सहकारी बैङ्कको पुँजी साधारण शेयरले मात्र बनेको हुनु पर्नेछ । (२) सहकारी बैङ्कको न्यूनतम पुँजी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लिई साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गरी आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न सक्नेछ । (४) सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा दिएको निर्देशन बमोजमि आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्नुपर्नेछ । ५४. सहकारी बैङ्कको कार्य : सहकारी बैङ्कले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, वनियम तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्ना सदस्य संस्था वा सङ्घका बीच देहाय बमोजमिका कार्य गर्न सक्नेछ :- । (क) संस्था वा सङ्घलाई कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, उर्जा, पर्यटन लगायतका कार्यका लागि स्थिर तथा चालु पुँजीको रुपमा तोकिए बमोजमिको अनुपातमा कर्जा प्रदान गर्न, । (ख) सदस्यबाट बचत स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो बचत भुक्तानी दिने, । (ग) सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि सदस्य केन्द्रति भई सङ्घ, संस्था वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकायसँग वा स्थानीय तहसँग समझौता गरी संयुक्त लगानी गर्न, । (घ) सदस्य संस्था वा सङ्घहरूको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्न, त्यस्तो जमानतपत्र बापत सुरक्षण वा चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लनि वा तेस्रो पक्षको सहमतमा जेथा जमानत लनि, । (ङ) आवश्यकता अनुसार संस्थागत कर्जा लनि, । (च) कर्जा, ऋणपत्र आदिको व्याज असुल गर्न, । (छ) आफूले प्रदान गरेको कर्जाको सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण, सुपरविक्षण तथा अनुगमन गर्न, । (ज) नेपाल सरकारले जारी गरेका ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ट्रेजरी बलि खरिद बिक्री गर्न, । (झ)

संस्था वा सङ्घ र सोसँग आबद्ध सदस्य बीच सूचना आदान प्रदान गर्न, ।

(ज) वदियुतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट बचत लनि, भुक्तानी दनि, रकमान्तर गर्न, । (ट) आवश्यकता अनुसार ऋण वा पुनःऋण लनि वा दनि, । (ठ) परियोजना प्रबर्द्धनका लागि सहकारी सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सङ्गठन, दातृ निकाय, बैङ्क लगायतबाट प्राप्त भएको रकम विकास, वित्त वा कर्जाको रुपमा प्रवाह गर्न वा त्यस्तो स्रोतको व्यवस्थापन गर्न, । (ड) परियोजना स्थापना, सञ्चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्न गराउन, । (ढ) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको इजाजतपत्र लई अन्य बैङ्कडिग कारोबार गर्न । ५५. ऋण दनि बन्देज : सहकारी बैङ्कले आफ्नो शेयरको धितो वा जमानतमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन । ५६. लाभांश वितरण गर्न नहुने : सहकारी बैङ्कले प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षमा भएको नोक्सानी, पूँजी कोष, जोखिम व्यवहारेको कोष र जगेडा कोष पूर्तनिगरेसम्म लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न हुँदैन । ५७. व्यापारिक उद्देश्यले माल सामान खरिद गर्न नहुने : सहकारी बैङ्कले यस ऐन बमोजमि गर्न पाउने काम कारबाही र आफ्नो प्रयोगको लागि आवश्यक पर्ने मालसामान वा अचल सम्पत्ति तथा दफा ७९ को उपदफा (६) को अवस्थामा बाहेक व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न हुँदैन । ५८. हिसाब कतिाब र स्रेस्ता : (१) सहकारी बैङ्कले आफ्नो कारोबारको वास्तविक स्थिति देखिने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत ढाँचा बमोजमिको हिसाब कतिाब र स्रेस्ताहरू राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको हिसाब कतिाब र स्रेस्तामा सहकारी बैङ्कको वास्तविक आर्थिक स्थिति, आफूले गरेको लगानी, लपि दिएको ऋण तथा अन्य आर्थिक कारोबारको आम्दानी, खर्चको वस्तुतः वविरण र जायजेथा तथा दायित्वको वविरण समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनु पर्नेछ । ५९. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्यवस्थापन लनि सक्ने : (१) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देहायको कुनै अवस्थामा वभागलाई जानकारी दई सहकारी बैङ्कको समितिलाई नलिम्बन गरी त्यस्तो बैङ्कको व्यवस्थापन आफैले वा अन्य कुनै निकायद्वारा गर्न गराउन सक्नेछ :- । (क) सहकारी बैङ्कको लेखापरीक्षण प्रतविदन वा सो बैङ्कको नरीक्षण प्रतविदनका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट समय समयमा दडिएको नरिदेशनको पालना नगरेमा, । (ख) सदस्यको हति वपिरीत कुनै कार्य गरी सदस्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा, । (ग) सहकारी बैङ्कको सञ्चालन दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी रुपमा नगरी सो बैङ्कलाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि सहकारी बैङ्कको समिति नलिम्बन गर्नु अघि सहकारी बैङ्कलाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा सात दनिको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सफाईको मौका दई सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित बैङ्कको समितिलाई नलिम्बन गरी उक्त बैङ्कको व्यवस्थापन आफैले गर्न वा अन्य कुनै निकाय मार्फत गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारी बैङ्कको व्यवस्थापन आफैले गर्दा वा गराउँदा वभागको प्रतनिधिलाई समेत सहभागी गराउनु पर्नेछ । ६०. दर्ता खारेजी : (१) सहकारी बैङ्कले तरिनु पर्ने ऋण तथा बाह्य दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने देखिएमा त्यस्तो बैङ्कलाई खारेज गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रजिष्ट्रारलाई परामर्श दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परामर्श दनि अघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो सहकारी बैङ्कलाई कम्तीमा पन्ध्र दनिको सफाईको मौका दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि दर्ता खारेज गर्न परामर्श प्राप्त भएमा रजिष्ट्रारले दर्ता खारेज गरी दफा ८९ बमोजमि लक्वीडेटर नयुक्त गर्नु पर्नेछ । ६१. गोपनीयता राख्नु पर्ने : (१) सहकारी बैङ्कको कारोबारसँग सम्बन्धित खाता, आर्थिक कारोबारको वविरण र स्रेस्ताको गोपनीयता राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको प्रयोजनको लागि बैङ्कको कारोबारसँग सम्बन्धित बही, खाता, हिसाबको वविरण र स्रेस्ता दनि बाधा पर्ने छैन :- । (क) मुद्दा वा अन्य कानूनी कारबाहीको सलिसलामा अदालतलाई, । (ख) लेखापरीक्षणको सलिसलामा लेखापरीक्षकलाई, । (ग) नरीक्षणको सलिसलामा सम्बन्धित अधिकारीलाई, । (घ) प्रचलित कानून बमोजमि वविरण माग गर्ने अख्तियारी पाएको व्यक्ती वा अधिकारीलाई, । (ड) आफ्ना सदस्यलाई । ६२. तरल सम्पत्तिकायम राख्नु पर्ने : सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकदिए बमोजमिको तरल सम्पत्तिकायम राख्नु पर्नेछ । परच्छेद-९ । आर्थिक स्रोत परिचालन । ६३. शेयर बकिरी तथा फरिता सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर बकिरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूँजीको बीस प्रतशितभन्दा बढी हुने गरी शेयर बकिरी गर्न सक्ने छैन । तर नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नयिन्त्रण भएको संस्था वा निकायको हकमा यो बन्देज लागू हुने छैन । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी बैङ्कले आफ्नो शेयर सदस्यका अतरिक्ति नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नयिन्त्रण भएको संस्था वा निकायलाई समेत बकिरी गर्न सक्नेछ । (४) सहकारी संस्थाको शेयरको अङ्कति मूल्य प्रतशेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ । (५) सहकारी संस्थाको शेयरपूँजी वनियिममा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (६) सहकारी संस्थाले खुला बजारमा शेयर बकिरी गर्न पाउने छैन । (७) सहकारी संस्थाको मूलधनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही सहकारी संस्थाको ऋण वा दायित्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा दायित्व बापत ललाम बकिरी गरिने छैन । ६४. रकम फरिता तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको सदस्यता त्यागी रकम फरिता लनि चाहेमा नजिको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व भुक्तान गरेको मतिलि तीन महिनाभतिर नजिको बाँकी रकम तोकए बमोजमि नजिलाई फरिता गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको बचत फर्तिता माग गरेमा नजिको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व कट्टा गरी बाँकी रकम तोकिए बमोजमि नजिलाई फर्तिता गर्नु पर्नेछ । (३) सहकारी संस्थाले सबै प्रकारका बचत खाताहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । ६५. ऋण वा अनुदान लनि सक्ने : (१) सहकारी संस्थाले स्वदेशी वा वदेशी बैङ्क वा संस्था, सङ्घ वा अन्य नकियाबाट ऋण वा अनुदान लनि वा साझेदारीमा काम गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वदेशी बैङ्क वा नकियाबाट ऋण वा अनुदान लनु अघि मन्त्रालयको सफारसिमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । ६६. नेपाल सरकारको सुरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने : (१) सहकारी संस्थाले वदेशी बैङ्क वा नकियासँग लनि ऋणमा सुरक्षण प्राप्त गर्नु पर्ने भए त्यसको लागि मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुरोध भई आएमा त्यस्तो ऋणमा अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षण प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सुरक्षण प्रदान गर्दा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ । परचिछेद-१० । सहकारी संस्थाको कोष । ६७. सहकारी संस्थाको कोष : (१) सहकारी संस्थाको कोषमा देहाय बमोजमिको रकम रहनेछ :- । (क) शेयर बकिरीबाट प्राप्त रकम, । (ख) बचतको रुपमा प्राप्त रकम, । (ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम, । (घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ङ) वदेशी सरकार वा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहायताको रकम, । (च) व्यावसायिक कार्यबाट आर्जति रकम, । (छ) सदस्यता प्रवेश शुल्क । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । ६८. जगेडा कोष : (१) सहकारी संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहाय बमोजमिका रकम रहने छन् :- । (क) आर्थिक वर्षको खुद बचत रकमको कम्तीमा पचचिस प्रतिशत रकम, । (ख) कुनै संस्था, सङ्घ वा नकियाले प्रदान गरेको पूँजीगत अनुदान रकम, । (ग) स्थिर सम्पत्ति बकिरीबाट प्राप्त रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको रकम अवभाज्य हुनेछ । ६९. संरक्षित पूँजी फर्तिता कोष : (१) सहकारी संस्थामा एक संरक्षित पूँजी फर्तिता कोष रहनेछ । (२) दफा ६८ बमोजमिको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमिको रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पचचिस प्रतिशत रकम उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको रकम सदस्यले गरेको तोकिए बमोजमिको वार्षिक कारोबारको आधारमा सम्बन्धित सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ७०. सहकारी प्रबर्द्धन कोष : (१) सहकारी संस्थामा एक सहकारी प्रबर्द्धन कोष रहनेछ । (२) सहकारी व्यवसायको प्रबर्द्धन गर्नका लागि दफा ६८ बमोजमि जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमिको रकम छुट्याई बाँकी रहेको । रकमको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमिको कोष सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहनेछ । (४) कोषको सञ्चालन वधितोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुपातमा मन्त्रालयले तोकिए बमोजमिको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा राखेको रकममध्येबाट राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, सम्बन्धित वषियगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, प्रदेश वषियगत सहकारी सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला वषियगत सहकारी सङ्घलाई तोकिए बमोजमिको रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा राखेको रकम वतिरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको अध्यक्ष र रजिष्टार सदस्य भएको एक समिति रहनेछ । (८) उपदफा (६) बमोजमि प्राप्त रकममध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गरी बाँकी रकम व्यवसाय प्रवर्द्धन, शिक्षा, सूचना र तालीम, बजार प्रवर्द्धन, संस्था वा सङ्घको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ । (९) उपदफा (६) बमोजमि प्राप्त गरेको रकमको सम्बन्धित सङ्घले अलगै अभिलेख राखी प्रचलित कानून बमोजमि लेखापरीक्षण गराई सो को वविरण तोकिए बमोजमि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (१०) उपदफा (६) बमोजमि प्राप्त हुने रकमको खर्च तथा उपलब्धी वविरण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (११) उपदफा (६) बमोजमिको रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुल उपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्नेछ । ७१. अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा ६७, ६८, ६९ र ७० मा उल्लिखित कोषका अतिरिक्त सहकारी संस्थामा तोकिए बमोजमिका अन्य कोषहरू रहन सक्ने छन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको रकम शेयर लाभांश वतिरण लगायत कोषको उद्देश्य बमोजमि वनियममा तोकिए बमोजमि उपयोग गर्न सकिनेछ । तर एक वर्षको शेयर लाभांशको रकम सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८९ द्वारा संशोधित । शेयर पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । (३) सहकारी बैङ्कको कुल सम्पत्ति र अन्य कारोबारको दायित्वको आधारमा सो बैङ्कमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजमिका अन्य कोषहरू समेत रहनेछन् । परचिछेद-११ । अभिलेख र सूचना । ७२. अभिलेख राख्नु पर्ने : (१) सहकारी संस्थाले साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति बैठकको नर्णय तथा काम कारबाहीको अद्यावधिक अभिलेख सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ । (२) सहकारी संस्थाले आफूले गरेको सम्पूर्ण कारोबारहरूको लेखाको अभिलेख तथा अन्य आवश्यक अभिलेखहरू तोकिए बमोजमि सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ ।

७३. वविरण उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्ष देहायका वविरणहरू सहितको प्रतविदन तोकिएको समयभित्र रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) कारोबारको चौमासिक र वार्षिक प्रतविदन तथा लेखापरीक्षण प्रतविदन, । (ख) वार्षिक कार्यक्रम नीति तथा योजना, । (ग) खुद बचत सम्बन्धी नीति तथा योजना, । (घ) सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कार्यवधिको सूची, । (ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, । (च) शेयर सदस्य सङ्ख्या र शेयरपूँजी, । (छ) सञ्चालक वा सदस्यले लएको ऋण तर्जि बाँकी रहेको रकम, । (ज) रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले समय समयमा तोकिएको अन्य वविरण । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (१क) सहकारी संस्थाले उपदफा (१) बमोजमि पेश गर्नु पर्ने प्रतविदन वभागमा रहेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । (२) सहकारी बैङ्कले उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन तोकिएको अवधिभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा समेत पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१२ । लेखा र लेखापरीक्षण । ७४. कारोबारको लेखा : सहकारी संस्थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित र कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रुपमा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टिङ्ग स्ट्याण्डर्ड) र यस ऐन बमोजमि पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्था बमोजमि राख्नु पर्नेछ । ७५. लेखापरीक्षण : (१) सहकारी संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रचलित कानून बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र कुनै सहकारी संस्थाले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि लेखापरीक्षण गराउँदा लेखापरीक्षकलाई दनि पर्ने पारिश्रमिक लगायतको रकम सम्बन्धित सहकारी संस्थाले व्यहोर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि लेखापरीक्षणकले गरेको लेखापरीक्षण प्रतविदन अनुमोदनका लागि साधारण सभा समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतविदन साधारण सभाबाट अनुमोदन हुन नसकेमा पुनः लेखापरीक्षणका लागि साधारण सभाले दफा ७६ को अधीनमा रही अर्को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ । (६) सहकारी बैङ्कले आफ्नो लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि सो को प्रतविदन नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा समेत पेश गर्नु पर्नेछ । ७६. लेखापरीक्षकको नियुक्ति : (१) सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न प्रचलित कानून बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट साधारण सभाले एकजना लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक तथा सुविधा साधारण सभाले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा एउटै व्यक्ती, फर्म वा कम्पनीलाई लगातार तीन आर्थिक वर्षभन्दा बढी हुने गरी नियुक्त गर्न सकिने छैन । ७७. लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने : (१) देहायका व्यक्तीलेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन तथा नियुक्त भई सकेको भए सो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :- । (क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, । (ख) सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सदस्य, । (ग) सहकारी संस्थाको नियमिति पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार वा कर्मचारी, । (घ) लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वर्षको अवधिभुक्तान नभएको, । (ङ) दामासाहीमा परेको, । (च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैतिक पतन हुने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाँच वर्ष भुक्तान नभएको, । (छ) दफा ७६ को उपदफा (३) बमोजमिको व्यक्ती, फर्म वा कम्पनी, । (ज) सम्बन्धित सहकारी संस्था वा सङ्घसँग स्वार्थ बाझिएको व्यक्ती । (२) लेखापरीक्षकले आफू नियुक्त हुनुअघि उपदफा (१) बमोजमि अयोग्य नभएको कुरा सहकारी संस्थालाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कार्यकाल समाप्त नहुँदै कुनै सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न अयोग्य भएमा वा सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा नजिले लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने वा गरिरहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी लिखित रुपमा सहकारी संस्थालाई दनि पर्नेछ । (४) यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण मान्य हुने छैन । परिच्छेद-१३ । छुट, सुविधा र सहूलियत । ७८. छुट, सुविधा र सहूलियत : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थालाई देहाय बमोजमिको छुट, सुविधा र सहूलियत प्राप्त हुनेछ :- । (क) सहकारी संस्थाले अचल सम्पत्ति बाहेक कारोबार सम्बन्धी कुनै लिखित रजिष्ट्रेशन गर्नु गराउनु पर्ने छैन । (ख) सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यालय तथा सेवा केन्द्रको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा आय टिकिट दस्तुर वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने छैन । तर, । (१) व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा प्रचलित कानून बमोजमि आय टिकिट दस्तुर वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्नेछ । (२) रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुट प्राप्त गरी खरिद गरिएको जग्गा जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति प्रयोग नगरी बिक्री गरेमा सो बापत छुट पाएको रजिष्ट्रेशन दस्तुर फर्ति गर्नु पर्नेछ । (ग) सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टिबन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले दफा ६८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमि जगेडा कोषमा छुट्याएको रकम, दफा ६९ को उपदफा (२) बमोजमि संरक्षित पूँजी फर्ति कोष र दफा ७० को उपदफा (२) बमोजमि सहकारी प्रवर्धन कोषमा जम्मा गरेको रकममा आयकर लाग्ने छैन ।

तर संरक्षित पुँजी फरिँता कोषबाट सदस्यले प्राप्त गरेको रकममा सदस्यको कर दायित्वका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारी संस्था आफ्नो प्रयोगको लागि आयात गर्ने मेशिनरी, औद्योगिक तथा कृषियन्त्र, उपकरण, पार्टपुर्जा, कच्चा पदार्थ तथा ढुवानीका साधनहरूमा लाग्ने भन्सार महसुल वा मूल्य अभिवृद्धिकर प्रचलित कानून बमोजमि छुट दनि सक्नेछ । (४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको मालसामानमा लाग्ने अन्तःशुल्क वा मूल्य अभिवृद्धिकर प्रचलित कानून बमोजमि आंशिक वा पुरै छुट दनि सक्नेछ । (५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको वस्तु निकासी गर्दा त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने निकासी कर छुट र उद्योगलाई दिएको सरह प्रचलित कानून बमोजमि निकासी नगद अनुदान दनि सक्नेछ । (६) यस दफामा उल्लिखित छुटहरूका अतिरिक्त औद्योगिक व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजमि उद्योगले पाए सरहको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन वा विशेष उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो उद्योग, व्यवसाय वा सेवाले पाए सरहको छुट, सुविधा र संरक्षणसमेत प्राप्त हुनेछ । (७) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले विभिन्न ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुक्त कर्मैया, मुक्त हलिया, भूमिहीन कृषक, बेरोजगार, श्रमिक र दलित तथा अल्पसङ्ख्यक जनजाति समेतका सीमान्तकृत समूहको सहकारी खेतीपाती वा सदस्यको श्रम वा सीपमा आधारित स्वरोजगारीका उद्योगधन्दा प्रवर्धन गर्न प्रचलित कानून बमोजमि लाग्ने जुनसुकै कर आंशिक वा पुरै छुट दनि, बीउ पुँजी, लागत सहभागिता अनुदान, सहूलियतपूर्ण ऋण लगायतको विशेष वित्तीय सुविधा तथा प्रावधिकी टेवा प्रदान गर्न सक्नेछ । (८) रुग्ण सार्वजनिक वा निजी उद्योग सहकारीकरण गरी श्रमिकहरूले आफ्नै स्वामित्वमा पुनः सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उद्योगको प्रकृति हेरी मनासबि अनुपातमा बीउ पुँजी, अनुदान, ऋण वा सहूलियतपूर्ण ऋण कायम गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा निजी स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर छुट, जमानत वा उपयुक्त सहयोग गरी प्रोत्साहन दनि सक्नेछ । (९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वशिष्टिकृत सङ्घको ढाँचामा सञ्चालन हुने सहकारी औद्योगिक ग्राम, बजारस्थल समेतका ठूला सहकारी व्यावसायिक आयोजनाहरूलाई शेयर सहभागिता, पूर्वाधार निर्माण जग्गा वा जग्गा प्राप्त र मुआब्जा वापतको रकम भुक्तानी, उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क वा मूल्य अभिवृद्धिकर आंशिक वा पुरै छुट लगायतका सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । (१०) यस दफा बमोजमिको छुट, सुविधा र सहूलियत प्राप्त सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिएको बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-१४ । ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता ।

७९. ऋण असुल गर्ने: (१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण समझौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, लिखितको भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज र हरजाना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हनिमनि गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लौँदा राखेको धितिलाई सम्बन्धित सहकारी संस्थाले ललाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हरजाना असुल उपर गर्न सक्नेछ । (२) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा राखेको धितो कुनै कसिमिले कसैलाई हक छोडदिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो धितोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई नशिचि म्याद दिई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सकिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि ऋणीले थप धितो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको धितोबाट पनि साँवा, ब्याज र हरजानाको रकम असुल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पनि साँवा, ब्याज र हरजाना असुल उपर गर्न सकिन्छ । (४) यस दफा बमोजमि साँवा, ब्याज र हरजाना असुल उपर गर्दा लागेको खर्चको रकम तथा असुल उपर भएको साँवा, ब्याज र हरजानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फरिँता दनि पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि कुनै सहकारी संस्थाले ऋणीको धितो वा अन्य जायजेथा ललाम बिक्री गर्दा ललाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा सो धितो वा जायजेथा प्रचलित कानून बमोजमि रजिस्ट्रेशन वा दाखलि खारेज गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि सोही बमोजमि रजिस्ट्रेशन वा दाखलि खारेज गरी सो को जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दनि पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि धितो राखेको सम्पत्तिललाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्तिसम्बन्धित सहकारी संस्था आफैँले सकार गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि आफैँले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पत्तिसम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा रजिस्ट्रेशन वा दाखलि खारेज गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले सोही बमोजमि रजिस्ट्रेशन वा दाखलि खारेज गरी दनि पर्नेछ । (८) ऋण असुली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएको बमोजमि हुनेछ । ८०. कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सहकारी संस्थाबाट ऋण लई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा ब्याज फरिँता नगर्ने व्यक्तिको नाम नामेशी सहित कालोसूची प्रकाशन गर्न सकिन्छ । (२) कालोसूची प्रकाशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएको बमोजमि हुनेछ । ८१. कर्जा सूचना केन्द्र: (१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी ऋण कारोबारको सूचना आदान प्रदान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थाको हकमा समेत देहाय बमोजमि कर्जा सूचना सम्बन्धी कार्य गर्नेछ:- । (क) सदस्य सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा वस्तुगत उद्देश्य र उपयुक्तता कायम गर्न त्यस्तो सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको सूचना प्राप्त गर्ने, ।

(ख) खण्ड (क) बमोजमि प्राप्त सूचनालाई सोही खण्डमा उल्लिखित प्रयोजनका नमित्त सदस्य सहकारी संस्थाहरूको बीचमा आदान प्रदान गर्ने, । (ग)

खण्ड (ख) बमोजमि प्राप्त सूचनाका आधारमा कालो सूचीमा राख्नु पर्ने भए सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने । (३) सदस्य सहकारी संस्थाले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) सदस्य सहकारी संस्थाले समयमा ऋण नतरिने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ८२. कर्जा असुली न्यायाधिकरण: (१) सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहनेछ । (२) कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८३. बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्ने: कसैले सहकारी संस्थालाई तरिनु बुझाउनु पर्ने रकम नतरि बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सो को ब्याज समेत सहकारी संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको जायजथाबाट तोकिए बमोजमि असुल उपर गर्न सक्नेछ । ८४. रोकका राख्न लेखी पठाउने: (१) सहकारी संस्थाले दफा ७९ र ८३ को प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको खाता, जायजथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बकिरी गर्न नपाउने गरी रोकका राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि रोककाको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो व्यक्तिको खाता, जायजथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बकिरी गर्न नपाउने गरी रोकका राखी दानु पर्नेछ । ८५. अग्राधिकार रहने: कुनै व्यक्तिले सहकारी संस्थालाई तरिनु पर्ने ऋण वा अन्य कुनै दायित्व नतरिमा त्यस्तो व्यक्तिको जायजथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लागि रकम छुट्याई बाँकी रहन आएको रकममा सहकारी संस्थाको अग्राधिकार रहनेछ । ८६. कारबाही गर्न बाधा नपर्ने: कुनै सहकारी संस्थाले ऋण असुली गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिलाई सहकारी संस्था उपर चलाएको कुनै कारबाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजमि कुनै कसूरमा कारबाही चलाउन रोक लगाएको मानिने छैन । परचिछेद-१५ । एकीकरण, वधितन तथा दर्ता खारेज । ८७. एकीकरण तथा वभिजन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनको अधीनमा रही दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न वा एक सहकारी संस्थालाई भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थामा वभिजन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि एकीकरण वा वभिजन गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट नर्णय हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि एकीकरण वा वभिजन गर्ने नर्णय गर्दा एकीकरण वा वभिजनका शर्त र कार्यवधि समेत खुलाउनु पर्नेछ । (४) एकीकरण वा वभिजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

८८. वधितन र दर्ता खारेज: (१) कुनै सहकारी संस्थामा देहायको अवस्था वदियमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यको नर्णयबाट त्यस्तो सहकारी संस्थाको वधितन गर्ने नर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतिका लागि समितिले रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष नविदन दनि सक्नेछ :- । (क) वनियिममा उल्लिखित उद्देश्य तथा कार्य हासिल गर्न सम्भव नभएमा, । (ख) सदस्यको हति गर्न नसक्ने भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन छानबनि गर्दा त्यस्तो सहकारी संस्थाको वधितन गर्न उपयुक्त देखिएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले देहायको अवस्थामा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ :- । (क) लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी नषिक्रयि रहेको पाइएमा, । (ख) कुनै सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली विपरीतको कार्य बारम्बार गरेमा, । (ग) वनियिममा उल्लिखित उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा, । (घ) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेमा । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि दर्ता खारेज गर्नु अघि रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थालाई सुनुवाइको लागि किमतीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज भएमा त्यस्तो सहकारी संस्था वधितन भएको मानिनेछ । (६) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्ट्रारले नेपाल सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम अनुदान प्राप्त गरेको संस्था वा सङ्घको दर्ता खारेज गर्नु अघि मन्त्रालयको स्वीकृति सहकारी बैङ्कको दर्ता खारेज अघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लनु पर्नेछ । (७) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी भएमा त्यस्तो संस्था, सङ्घ वा बैङ्कको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको मानिनेछ । (८) यस दफामा लेखिएको कुनै पनिकुराले दफा ६० मा उल्लिखित सहकारी बैङ्कको दर्ता खारेजी सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर गरेको मानिने छैन । ८९. लक्विडेटरको नियुक्ति: (१) दफा ८८ बमोजमि कुनै सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज भएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले लक्विडेटर नियुक्त गर्नेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको सीमासम्मको सम्पत्ति भएको सहकारी संस्थाको हकमा रजिष्ट्रारले रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी वा कर्मचारीलाई लक्विडेटर नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

९०. लक्विडेशन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोजमि दर्ता खारेज भएको सहकारी संस्थाको लक्विडेटरको काम, कर्तव्य, अधिकार र पारश्रमिक तथा लक्विडेशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) दफा ८९ को उपदफा (२) बमोजमि लक्विडेटर नियुक्त भएमा लक्विडेशनको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । ९१. लक्विडेशन पछिको सम्पत्तिको उपयोग : कुनै सहकारी संस्थाको लक्विडेशन पश्चात सबै दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहन गएको सम्पत्तिको उपयोग तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-१६ । रजिष्ट्रार । ९२. रजिष्ट्रार : मन्त्रालयले नजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम

श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई वभिभागको रजिष्टारको रुपमा कार्य गर्ने गरी तोक्नेछ । ९३. काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त रजिष्टारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९४. अधिकार प्रत्यायोजन : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि रजिष्टारलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकारहरू आफू मातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१७ । नरीक्षण तथा अनुगमन । ९५. नरीक्षण तथा हिसाबकतिब जाँच गर्ने : (१) रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सहकारी संस्थाको जुनसुकै बखत नरीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्न, गराउन सक्नेछ । (२) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जुनसुकै बखत सहकारी बैङ्क वा तोकिएभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब कतिब वा वित्तीय कारोबारको नरीक्षण वा जाँच गर्न, गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अधिकारी वा विशेषज्ञ खटाई आवश्यक विवरण वा सूचनाहरू सहकारी बैङ्कबाट झिकाई नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले माग गरेको जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा कुनै सहकारी संस्थाको कारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, निर्देशिका, मापदण्ड वा कार्यविधि बमोजमि भएको नपाइएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, रजिष्टार, रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ र यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोजमि सहकारी बैङ्कको नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचलित कानून बमोजमिको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि सहकारी बैङ्कको नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्दा प्राप्त हुन आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वभिगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(८) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको समय र ढाँचामा सहकारी बैङ्कले वित्तीय विवरण र अन्य आवश्यक तथ्याङ्क तथा कागजात नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नु पर्नेछ । ९६. छानबिन गर्न सक्ने : (१) कुनै सहकारी संस्थाको व्यावसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको हित विपरीत काम भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य विपरीत कार्य गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा पाँच प्रतिशत सदस्यले छानबिनका लागि निवेदन दिएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको छानबिन गर्न, गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि छानबिन गर्दा माग गरेको विवरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु सम्बन्धित समितिको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि गरिएको छानबिनको जानकारी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई लिखित रुपमा दनु पर्नेछ । ९७. बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घको नरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घले तोकिए बमोजमि अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । (२) रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था, वा सङ्घको तोकिए बमोजमिको अनुगमन प्रणालीमा आधारित भई नरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि संस्था वा सङ्घको नरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्नेछ । (४) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घको नरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९८. मन्त्रालयले नरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने : (१) रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कुनै सहकारी संस्थाको नरीक्षण नभएको वा त्यस्तो नरीक्षण प्रभावकारी नभएकाले सदस्यको हितमा प्रतिकूल असर परेको भनी कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा मन्त्रालयले त्यस्तो सहकारी संस्थाको नरीक्षण तथा अनुगमन गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निर्देशन दिएमा यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ९९. सङ्घले नरीक्षण तथा अनुगमन गर्नु पर्ने : (१) सङ्घले आफ्ना सदस्यको काम कारबाहीको तोकिए बमोजमि नरीक्षण तथा अनुगमन गरी सो को प्रतिवेदन वभिग तथा कार्यालयलाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतिवेदनमा देहायका विवरणहरू समावेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) अनुगमन तथा नरीक्षण गरेको संस्था वा सङ्घको विवरण, । (ख) संस्था वा सङ्घमा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम र नियमको पालनाको अवस्था, । (ग) सदस्यहरूले प्राप्त गरेको सेवा सुविधाको अवस्था, । (घ) सदस्यहरूको सहभागिताको स्तर, । (ङ) संस्था वा सङ्घको आर्थिक र वित्तीय अवस्था तथा कोषको परिचालन, । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य व्यवस्था ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि सङ्घले अनुगमन गर्दा आफू मातहतका कुनै संस्था वा सङ्घको काम कारबाहीमा कुनै त्रुटि फेला परेमा त्यस्तो त्रुटि सिच्याउन सम्बन्धित संस्था वा सङ्घलाई सुझाव वा निर्देशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो सुझाव वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्था वा सङ्घको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दिएको सुझाव वा निर्देशनको पालना नभएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कारबाहीको सफारिश गर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि दिएको सुझाव वा निर्देशन सम्बन्धी विषय सङ्घको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । १००. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : (१) रजिष्टारले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सहकारी संस्थाको नरीक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र सहकारी बैङ्कको नरीक्षण प्रतविदन नेपाल राष्ट्र बैङ्क समेतलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको संस्था वा सङ्घको वार्षिक प्रतविदन रजिष्टार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको प्रतविदनमा देहायका विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछ :- (क) सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको विवरण, । (ख) अनुगमन गरिएका सहकारी संस्थाको सङ्ख्या तथा आर्थिक कारोबारको विवरण, । (ग) सहकारी संस्थामा सहकारी सद्विधान र यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा आन्तरिक कार्यवधिको पालनाको अवस्था, । (घ) सहकारी संस्थाका सदस्यले प्राप्त गरेको सेवा सुविधाको अवस्था, । (ङ) सहकारी संस्थाको क्रियाकलापमा सदस्यको सहभागिताको स्तर अनुपात, । (च) सहकारी संस्थाको आर्थिक क्रियाकलाप तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका विवरण, । (छ) सहकारी संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवस्था, । (ज) सहकारी संस्थामा सुशासन तथा जिम्मेवारीको अवस्था, । (झ) सहकारी संस्थामा रहेका कोषको विवरण, । (ञ) सहकारीको नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने आवश्यक कुराहरू, । (ट) सहकारी संस्थाको दर्ता, खारेजी तथा विघटन सम्बन्धी विवरण, । (ठ) संस्था वा सङ्घले सञ्चालन गरेको दफा २१ बमोजिमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको विवरण, । (ड) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । १०१. नकिषेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लनु पर्ने : यस ऐन बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको नकिषेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा सदस्यता लनु पर्नेछ ।

१०२. आपसी सुरक्षण सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले बीमा समितिबाट स्वीकृत योजनाको शर्त बन्दै अनुसार आफ्ना सदस्यहरूको बालीनाली वा वस्तुभाउ जस्ता योजनामा उल्लिखित कारणले भएको क्षतिको निश्चिती अंशपूर्ति गर्ने गरी निर्धारित अधिकतम सीमा र शुल्कसम्मको आपसी सुरक्षण सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आपसी सुरक्षण सेवा सञ्चालन गर्न संस्थाको न्यूनतम मापदण्ड र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०३. स्थिरीकरण कोष : (१) बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको सञ्चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरू मिलाई एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा इच्छुक सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घमा सदस्य रहेका सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय, नेपाल सरकारका अन्य निकाय र अन्तरराष्ट्रिय सहकारी सङ्घहरूको योगदान रहन सक्नेछ । (३) स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सङ्घमा रहनेछ । (४) स्थिरीकरण कोषको सञ्चालनका लागि बचत तथा ऋण केन्द्रीय सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, र विभागको प्रतिनिधी समेत रहने गरी तोकिए बमोजिमको सञ्चालन समिति रहनेछ । (५) स्थिरीकरण कोषमा सहभागी संस्थाले वार्षिक बचतबाट दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा छुट्याई तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । (६) स्थिरीकरण कोषको रकम तोकिएको बैङ्कमा खाता खोली राख्नु पर्नेछ । (७) स्थिरीकरण कोषको उपयोग देहायको प्रयोजनमा गर्न सकिनेछ :- (क) सहभागी संस्थाको तरलता कायम राख्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउको लागि सापटी दनि, । (ख) सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा दफा १०५ बमोजिम गठन भएको व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न, । (ग) सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भई दफा ११४ को खण्ड (घ) बमोजिम त्यस्तो संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी महासङ्घले लिएमा त्यस्तो संस्थाको दायित्व भुक्तानी लगायत पुनःसञ्चालनमा उपयोग गर्न, । (घ) स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको खर्च व्यहोर्न र तोकिए बमोजिम अन्य कार्यमा उपयोग गर्न, । (ङ) स्थिरीकरण कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-१७क. । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १०३क. प्राधिकरणको स्थापना: (१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न एक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । (२) प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।

(३) प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ । (४) प्राधिकरणको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (५) प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको प्रतविदन नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नेछ । १०३ख. प्राधिकरण स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने: (१) प्राधिकरण अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ । (२) प्राधिकरणले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ । १०३ग. प्राधिकरणको गठन: (१) प्राधिकरणको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) अर्थशास्त्र, वाणज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित वशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा

सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तमिध्ये नेपाल सरकारले नयुक्त गरेको एकजना व्यक्ती- अध्यक्ष । (ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक - सदस्य । (ग) मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव - सदस्य । (घ) अर्थशास्त्र, वाणजिय, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा दश वर्ष कार्य अनुभव भएको नेपाल सरकारले नयुक्त गरेको एकजना वज्जि - सदस्य । (ङ) कम्तीमा दश वर्ष कार्य अनुभव भएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टर मध्ये नेपाल सरकारले नयुक्त गरेको एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट - सदस्य । (२) प्राधिकरणको वरिष्ठ कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिव भई काम गर्नेछ । (३) प्राधिकरणको अध्यक्ष पद कुनै कारणले रिक्त भएमा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित वशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई अध्यक्षको पदमा काम गर्न नेपाल सरकारले तोक्नेछ । १०३घ. अयोग्यता: देहायको व्यक्ती अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नयुक्त हुन वा बहाल रहनको लागि योग्य हुने छैन:- । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीको रकम हनिमनि, ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध रुपमा वन्यजन्तुको ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखि अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको, । (ग) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको, ।

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "स्थायी आवासीय अनुमति" भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डि.भि.), परमानेन्ट रेजिडन्ट भिसा (पि.आर.) वा ग्रीन कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ । (घ) बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको ऋण नतरिको कारण प्रचलित कानून बमोजमि कालोसूचीमा परेको । १०३ङ. प्राधिकरणको अध्यक्ष र वज्जि सदस्यको नयुक्तिको: (१) प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको नयुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्ती छनोट गरी नेपाल सरकारलाई सफारिस गर्न देहाय बमोजमिको सफारिस समिति गठन हुनेछ:- । (क) लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा नजिले तोकेको सो आयोगको सदस्य - संयोजक । (ख) नेपाल सरकारको पूर्व अर्थ सचिवहरूमध्ये मन्त्रालयले तोकेको एकजना - सदस्य । (ग) आर्थिक तथा वित्तीय, कानून वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तीहरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको वज्जि एकजना - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सफारिस समितिले पन्ध्र दिनको समय दिई कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी देहायको योग्यता भएका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछ:- । (क) दफा १०३ग. बमोजमिको योग्यता पुगेको, । (ख) दफा १०३घ. बमोजमि अयोग्यता नरहेको, । (ग) साठी वर्ष उमेर पूरा नभएको । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले देहायका कागजात सहित सफारिस समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ:- । (क) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, । (ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि, । (ग) स्वघोषणा । (४) उपदफा (३) बमोजमि दरखास्त दिने व्यक्तिले त्यस्तो दरखास्तसाथ पाँच हजार शब्दमा नबढाई तयार गरेको सहकारी सङ्घ संस्था नियमन सम्बन्धी व्यावसायिक कार्ययोजना समेत छुट्टै खाममा सलिबन्दी गरी पेस गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको सफारिस समितिले अध्यक्ष र सदस्य पदमा नयुक्तिको लागि सो समितिले बनाएको मापदण्ड बमोजमि नेपाल सरकार समक्ष उपलब्ध भएसम्म प्रत्येक पदको लागि बिढीमा तीनजनाको नाम सफारिस गर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि सफारिस भएका व्यक्तमिध्येबाट नेपाल सरकारले अध्यक्ष र सदस्य पदमा नयुक्त गर्नेछ । (७) अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजिको पुनः एकपटकको लागि नयुक्त हुन सक्नेछ । (८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष र सदस्यले पदीय दायित्व जमिमेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा नेपाल सरकारले नजिलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेस गर्ने उचित मौका दिनु पर्नेछ । १०३च. प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने: देहायको कुनै अवस्थामा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- । (क) नजिले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, ।

(ख) नजिमा दफा १०३ग. को उपदफा (१) को खण्ड (क), (घ) वा (ङ) बमोजमि योग्यता नभएमा वा नरहेमा वा दफा १०३घ. बमोजमिको अयोग्यता भएमा वा रहेमा, । (ग) दफा १०३ङ. को उपदफा (७) बमोजमि नजिको पदावधि समाप्त भएमा, । (घ) दफा १०३ङ. को उपदफा (८) बमोजमि नजिलाई नेपाल सरकारले पदबाट हटाएमा, । (ङ) नजिको मृत्यु भएमा । १०३छ. प्राधिकरणको बैठक: (१) प्राधिकरणको बैठक महनिमा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ । (२) प्राधिकरणको बैठक अध्यक्षले र अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा वरिष्ठ सदस्यले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "वरिष्ठ सदस्य" भन्नाले नयुक्तिको क्रममा अगाडि रहेको सदस्य सम्झनु पर्छ । (३) प्राधिकरणको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयसहितको सूची सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा उपस्थितिमध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ । (५) प्राधिकरणको बैठकमा तीनजना सदस्य उपस्थिति भएमा प्राधिकरणको बैठकको लागि गणपूरक

सङ्ख्या पुगेको माननिन्छ । (६) प्राथकिरणको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दनिन्छ । (७) प्राथकिरणले बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको वजिजलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) प्राथकिरणको नरिणय अभिलेख गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै पुस्तिकाको व्यवस्था गरी प्रत्येक नरिणय त्यस्तो पुस्तिकामा अभिलेख गरिनेछ र त्यस्तो पुस्तिकामा बैठकमा उपस्थिति सम्पूर्ण सदस्यले दस्तखत गर्नु पर्नेछ । (९) प्राथकिरणको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि प्राथकिरण आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १०३ज. प्राथकिरणको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्राथकिरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमिको हुनेछ:- । (क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा प्रतविदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ख) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामक मापदण्ड (पुडेन्सियल स्ट्याण्डर्ड्स) जारी गर्ने, । (ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने, । (घ) प्राथकिरणले आफूलाई प्राप्त केही अधिकार रजिष्टार, प्रदेश रजिष्टार र स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने अधिकृत माफत कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने, । (ङ) बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चिति गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन रूपमा नरीक्षण गर्ने, उजुरी लनि, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दनि, । (च) नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको समन्वयमा रोस्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकयि परीक्षण (पुडेन्सियल अडिट) गर्ने गराउने, ।

(छ) सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतविदन प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने गराउने, । (ज) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नरीक्षण गर्न आवश्यकता अनुसार नरीक्षण अधिकारी तोकने, । (झ) प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गराउने, । (ञ) नियमन सम्बन्धमा तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । (२) प्राथकिरण समक्ष परेको बचत रकम हनिमनि लगायतका उजुरीको कारबाही र कनिरा गर्दा प्राथकिरणलाई प्रचलित कानून बमोजमि जलिला अदालतलाई भए सरहको देहाय बमोजमिको कार्य गर्ने अधिकार हुनेछ:- । (क) कुनै व्यक्तिलाई प्राथकिरण समक्ष उपस्थिति गराई बयान गराउने वा जानकारी लनि, । (ख) साक्षी बुझ्ने, । (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखित कागजात पेस गर्न आदेश दनि, । (घ) स्थलगत नरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेस गर्न आदेश दनि । (३) प्राथकिरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमिको कुनै विषय पालन नगर्ने नगराउने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई पाँच लाख रुपैयाँदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (४) प्राथकिरणले कुनै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले यस ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजमि कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजमि प्राथकिरणले गरेको नरिणयमा चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो नरिणय भएको मतिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (६) प्राथकिरणले यस ऐन बमोजमि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धी काम गर्दा दफा २३क. बमोजमि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई समेत पालन गर्नुपर्नेछ । (७) प्राथकिरणले तेस्रो पक्षको जेथा जमानत सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ । (८) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राथकिरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन र त्यसरी नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्दा सम्बन्धित तहसँग समन्वय गरी गर्नुपर्नेछ । १०३झ. प्राथकिरणको अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्राथकिरणको अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्राथकिरणको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, । (ख) प्राथकिरणको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने, । (ग) प्राथकिरणको समग्र काम कारबाहीको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दनि, ।

(घ) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । १०३ज. प्राथकिरणको सदस्यको कार्य विभाजन: प्राथकिरणको सदस्यको कार्य विभाजन प्राथकिरणले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १०३ट. प्राथकिरणको अध्यक्ष तथा वजिज सदस्यको सेवा, शर्त तथा सुविधा: (१) प्राथकिरणको अध्यक्ष र वजिज सदस्य प्राथकिरणको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् । (२) प्राथकिरणको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले तोके बमोजमि हुनेछन् । १०३ठ. शपथ लनु पर्ने: आफ्नो कार्यभार सम्हालनुअघि प्राथकिरणको अध्यक्ष र सदस्यले विभागीय मन्त्री समक्ष शपथ सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमिको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लनुपर्नेछ । १०३ड. प्राथकिरणको कोष: (१) प्राथकिरणको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तराष्ट्रिय

सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा उल्लेखित रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्नेछ । (४) प्राधिकरणको कोषको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि इजाजत पत्र प्राप्त "क" वर्गको कुनै वाणज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) प्राधिकरणको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०३६. प्राधिकरणको कोषको लेखापरीक्षण: (१) प्राधिकरणको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजमि राख्नुपर्नेछ । (२) प्राधिकरणको आय व्ययको लेखाको अन्तमि लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । १०३७. नियमनकारी अवसर (रेगुलेटरी अपरच्युनाटी) को दुरुपयोग गर्न नहुने: (१) प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी, सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षक वा प्राधिकरणसँग करार गरी काम गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका कुनै पनवि्यक्तलि आफ्नो पदीय हैसियतमा वा प्राधिकरण तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्दा नजिको जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना कानून बमोजमि उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिका पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा नजिको जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना नजि वा नजिको परिवारको कुनै सदस्यको लाभ, सुविधा, सहूलियत वा फाइदाका लागि प्रयोग गर्न वा गराउनु हुँदैन । (३) प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्य, प्राधिकरणका कर्मचारी, प्राधिकरणले सूचीकृत गरेका लेखा परीक्षक वा प्राधिकरणसँग करार गरी काम गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका कुनै पनवि्यक्तलि आफ्नो पदीय हैसियतमा वा प्राधिकरण तर्फबाट कुनै काम गर्दा आफू, आफ्नो परिवार वा अरू कसैलाई कुनै कसिमिको लाभ, सुविधा, सहूलियत वा फाइदा लनि दनि हुँदैन । (४) कसैले यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गरेमा नजिले पदीय दायित्व अनुरूप काम नगरेको मानी प्रचलित कानून बमोजमि कारबाही हुनेछ ।

१०३८. पेशागत आचरण पालन गर्नुपर्ने: प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाल रहँदाका बखत र पदमा नरहे तापनितोकिए बमोजमिका पेशागत आचरण पालन गर्नुपर्नेछ । १०३९. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्ख्यामा प्राधिकरणमा कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) प्राधिकरणका कर्मचारीको नयुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी नभए सम्म प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा कार्यालय वा नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राधिकरणबाटै तलब भत्ता खाने गरी मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित निकायले काजमा खटाउन सक्नेछ । (४) प्राधिकरणले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ, प्राविधिक तथा सहायकस्तरका कर्मचारी करारमा नयुक्ति गर्न सक्नेछ । (५) प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व थप हुने कुनै कार्य गर्नुअघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्नेछ । परिच्छेद-१८ । समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ । १०४. संस्था वा सङ्घ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने : (१) यस ऐन बमोजमि गरिएको नरीक्षण वा हिसाब जाँचबाट कुनै संस्था वा सङ्घमा देहायको अवस्था वदियमान रहेको देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गर्न मन्त्रालय समक्ष सफारिस गर्नेछ :- । (क) सदस्यको हति विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको, । (ख) संस्था वा सङ्घले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको, । (ग) सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजमि फर्तिता गर्न नसकेको, । (घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत हुने गरी संस्था वा सङ्घ सञ्चालन भएको, । (ङ) संस्था वा सङ्घ दामासाहीमा पर्न सक्ने अवस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रूपमा गम्भीर आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको, । (च) कुनै संस्था वा सङ्घले सदस्यको बचत रकम फर्तिता गर्नुपर्ने अवधामि फर्तिता नगरेको भनी त्यस्तो संस्था वा सङ्घका कम्तीमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । दश प्रतशित सदस्यहरूले रजिष्ट्रार समक्ष नविदन दिएकोमा छानबनि गर्दा खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मको कुनै अवस्था वदियमान भएको देखिएको, । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (१क) प्राधिकरणमा परेको उजुरीको आधारमा छानबनि गर्दा वा नरीक्षणको क्रममा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा उपदफा (१) मा उल्लेखित अवस्था वदियमान रहेको देखिएमा त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रूपमा घोषणा गर्नका लागि प्राधिकरणले मन्त्रालय समक्ष सफारिस गर्नेछ । (२) सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।

उपदफा (१) वा (१क) बमोजमिको सफारिस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सक्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजमि गठन गरेको आयोगले कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सफारिस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पहिचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी सङ्ख्या, औचित्य समेतको आधारमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सक्नेछ । १०५. व्यवस्थापन समितिको गठन : (१) यस ऐन बमोजमि कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गरिएकामा त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको व्यवस्थापन समितिमा देहाय बमोजमिका

अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्:- । (क) उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा सो सरहको पदमा काम गरिसकेको नेपाल न्याय सेवाको वशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका व्यक्तहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्त - अध्यक्ष । (ख) नजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा काम गरेका व्यक्तहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनति गरेको एकजना - सदस्य । (ग) राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको सञ्चालक प्रतनिधि एकजना - सदस्य । (घ) सहकारी क्षेत्रका वजिहहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनति गरेको दुई जना - सदस्य । (ङ) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको पदमा वा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरविक्षण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका व्यक्तहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनति गरेको एक जना - सदस्य । (च) नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीको अधिकृत - सदस्य-सचिव । (३) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले बढीमा दुई वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार नजिहहरूको पदावधिबढीमा दुई वर्ष थप गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा नेपाल सरकारले नजिलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमि रकित हुन आएको व्यवस्थापन समितिको कुनै पदमा नेपाल सरकारले उपदफा (२) को अधीनमा रही पूर्तगिर्नेछ । (७) व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधिसो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १०६. व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरविक्षण समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा वनियम बमोजमि प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने, ।

(ख) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका समितिको सदस्य, नजिका परिवार, नातेदार, संस्थाका कर्मचारी, संस्था वा सङ्घसँग सम्बन्धित अन्य संस्था, सङ्घ वा कम्पनीका कर्मचारी, सम्बद्ध तथ्यको जानकारी भएका वा मलिमतोबाट कारोबार गरिहेका अन्य व्यक्ती वा संस्था लगायत व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेका व्यक्तीलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थिति गराउने, सोधपुछ गर्ने, बयान लनि, आवश्यक कागजात पेश गर्न लगाउने, । (ग) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्तितथा दायित्वको यकिन विवरण र तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गर्ने, । (घ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्तजिमिमा लनि, । (ङ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको काम कारबाही सम्बन्धी नरिणय तथा अभिलेख लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लनि, । (च) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घले असुल गर्नु पर्ने ऋण, बाँकी बक्यौता तथा अन्य रकम यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा वनियम बमोजमिको प्रक्रिया अवलम्बन गरी असुल गर्ने, । (छ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको धतिमा रहेको सम्पत्त आवश्यकता अनुसार यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा वनियम बमोजमि ललाम बकिरी गर्ने, । (ज) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्त बकिरी गर्ने, उपयोग गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने, । (झ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत तथा शेयर रकम सम्बन्धी अभिलेख तयार गर्ने, । (ञ) सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फरिता वा भुक्तानी दनि, । (ट) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्त व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि लक्विडिटरलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्ने, । (ठ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सञ्चालक, कर्मचारी वा नजिका परिवारको सदस्यले बचतकर्ताको बचत पूरै वा आंशकि रुपमा कुनै कम्पनी, संस्था वा आर्थिक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको रकम वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्त किब्जामा लनि र सो सम्पत्त मध्येबाट बचतकर्ताको बचत भरी भराउ गर्न ललाम बकिरी वा असुल उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने, । (ड) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको तर्फबाट सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । मुद्दा वा कानूनी कारबाही र कानूनी प्रतरिक्षा गर्ने, । (ढ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सञ्चालक र कर्मचारी वा नजिहहरूका परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्तिको नाममा राखेको संस्था वा सङ्घको चल अचल सम्पत्त वा संस्था वा सङ्घको सम्पत्तबाट खरदि गरेको अचल सम्पत्त किब्जामा लई त्यस्तो सम्पत्त ललाम बकिरी समेत गरी बचतकर्तालाई फरिता दलाउने काम गर्ने । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप ।

१०६क. वजिज टोली गठन गर्न सक्ने: (१) समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको दफा १०६ बमोजमिको सम्पत्त तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सेवा लनि व्यवस्थापन समितिले वजिज टोली गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वजिज टोलीको गठन कार्यवधिति तथा त्यस्तो वजिज टोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार टोली गठन गर्दैकै बखत व्यवस्थापन समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि वजिज टोली गठन गर्दा प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका लागि छुट्टा छुट्टै गठन गर्नु पर्नेछ । १०७. लगत तयार गर्ने : दफा १०६ को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापन समितिले देहाय बमोजमिको लगत तयार गर्नेछ :- । (क) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी वा संस्था वा सङ्घले भुक्तानी दनु पर्ने व्यक्ती वा संस्थाहरूको नाम नामेशीको, । (ख) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको नाममा रहेको वा लगानी गरेको अर्पाटमेन्ट लगायतका अचल सम्पत्तिको, ।

(ग) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको समितिको सदस्य, कर्मचारी वा नजिको परिवारको वा नाता सम्बन्ध भएको व्यक्तिका नाममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेका नगद, सुन चाँदी तथा शेयर लगानीको, । (घ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घले ऋण प्राप्त गर्नका लागि धितोमा राखेका जग्गा जमनि र भवनको, । (ङ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको स्वदेश तथा वदेशका जुनसुकै स्थानमा रहेका चल तथा अचल सम्पत्तिको । १०८. दायित्व भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि दिहायको प्राथमिकता कायम गर्नु पर्नेछ :- । (क) बचत जम्मा गर्दाका बखत निर्धारित शर्त बमोजमि सदस्यलाई बचत भुक्तानी, । (ख) त्यस्तो संस्था वा सङ्घको जायजथा वा दफा १०६ को खण्ड (ठ) बमोजमिको सम्पत्तिसरकारी बाँकी बक्यौता वा कुनै हकदाबी भएमा त्यस्तो बाँकी बक्यौता वा हकदाबीको रकम भुक्तानी, । (ग) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घलाई अर्पाटमेन्ट वा जग्गाको लागि अग्रमि रुपमा रकम बुझाउने व्यक्तिको भुक्तानी, । (घ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका साहूहूलाई रकम भुक्तानी । (२) यस दफा बमोजमि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति निखाएमा व्यवस्थापन समितिले सदस्यको बचत फर्तिता तथा अन्य दायित्व भुक्तानी गर्दा दामासाहीको दरले गर्न सक्नेछ । त्यसरी सदस्यको बचत फर्तिता गर्दा व्यवस्थापन समितिले तोकेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दानि पर्नेछ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १०८क. बचत रकम फर्तिता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजमि समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (२) सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजमि बचत रकम फर्तिता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजमिको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लएको धितो सुरक्षण बकिरी गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि ऋण प्रदान गर्दा लएको धितो सुरक्षण बकिरी गर्नु अघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो सुरक्षण ललाम बढाबढ गरी बकिरी गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो धितो सुरक्षण बकिरी गर्दा ऋणीले तर्जुन पर्ने रकम भन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आएमा ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फर्तिता दानि पर्नेछ । (५) सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेशनिरी औजार वा उपकरण लजि वा भाडामा उपलब्ध गराए बापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फर्तिता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ । (६) यस ऐन बमोजमि मुद्दा दायर भएको वा अन्य कुनै कारणले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण रोक्का भएको कारण त्यस्तो सम्पत्ति बकिरी गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फर्तिता गर्न नसकिएको र त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण बकिरी गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फर्तिता हुने सुनिश्चित देखिएमा सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजमिको व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित अदालत वा निकाय समक्ष रोक्का फुकुवाको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित अदालत वा निकायले अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्नु नपर्ने भए त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो सुरक्षणको रोक्का फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ । (८) यस दफा बमोजमि जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फर्तिता गर्ने प्रयोजनका लागि मापदण्ड र समयबद्ध फर्तिता कार्ययोजना बनाई बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फर्तिता गर्नु पर्नेछ । १०९. अधिकार सुम्पन सक्ने : व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा आफूलाई प्राप्त अधिकार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्य वा कुनै सरकारी कर्मचारीले प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ११०. संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट खर्च व्यहोरनि: समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सलिसलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट व्यहोरनेछ । १११. अधिकार स्वतः नलिम्बन हुने : (१) यस ऐन बमोजमि व्यवस्थापन समिति गठन भएको मतिदिखि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको समिति, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको अधिकार व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि स्वतः नलिम्बन हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि त्यस्तो संस्था वा सङ्घको समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको नलिम्बन फुकुवा गरी व्यवस्थापन समितिले काममा खटाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि व्यवस्थापन समितिले काममा खटाएकोमा सो बमोजमिको जमिमेवारी पूरा गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । ११२. दावी पेश गर्न सूचना दानि पर्ने : व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य, बचतकर्ता तथा साहूहूलाई आफूले पाउनु पर्ने रकमको दावी पेश गर्न राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयवधि दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ११२क. दाबी पेश गर्नु पर्ने: दफा ११२ बमोजमि सूचना प्रकाशन भए पछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता, साहू तथा लगानीकर्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो पाउनु पर्ने रकमको दाबी पेश गर्नु पर्नेछ । ११३.

लेखापरीक्षण प्रतविदन तयार गर्नु पर्ने : व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको लेखापरीक्षण गरी सो को प्रतविदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ११४. उपचारात्मक कार्य गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजमि भएको लेखापरीक्षण प्रतविदनको आधारमा समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ पुनः सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने आधार र कारण भएमा व्यवस्थापन समितिले देहायका उपचारात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछ :- । (क) समितिलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न आदेश दिने, । (ख) सम्बन्धित संस्था वा सङ्घका शेयर सदस्यहरूमध्येबाट अन्तरिम समितिको गठन गरी व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउने, । (ग) समिति विघटन गरी त्यस्तो संस्था वा सङ्घको साधारण सभा बोलाई सो को व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न नयाँ समितिको गठन गर्ने वा गराउने, । (घ) सम्बन्धित संस्था वा सङ्घ सदस्य रहेको केन्द्रीय वषियगत सहकारी सङ्घ वा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले समस्याग्रस्त सङ्घ वा संस्थाको पुनःसञ्चालनको वश्वसनीय कार्ययोजना पेश गरी पुनःसञ्चालनको जमिमेवारी लनि चाहेमा तोकिए बमोजमिको शर्त वन्देज सहित त्यस्तो जमिमेवारी दिने, । (ङ) व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त देखेको अन्य सुधारत्मक र उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने । ११५. व्यवस्थापन समितिले लेखी पठाउन सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने सलिसलामा देहायको कार्य गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ :- । (क) समितिको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी वा नजिका परवारको सदस्य वा संस्था वा सङ्घको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा भएको आर्थिक कारोबार वा खाता वा अन्य चल अचल सम्पत्ति रोकका राख्न, । (ख) समितिको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई राहदानी जारी नगर्न वा जारी भई सकेको भए सो राहदानी रोकका राख्न, ।

(ग) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको ऋण नतरिने सदस्य वा व्यक्तिको नाम कालो सूचीमा समावेश गर्न । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले सो बमोजमि गरी गराई सो को जानकारी व्यवस्थापन समितिलाई दनु पर्नेछ । ११६. सफारिस गर्न सक्ने : (१) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानीको काम कारबाहीमा सहयोग नगर्ने वा त्यस्तो काम कारबाहीमा अवरोध सर्जिना गर्ने कुनै निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई वभिगीय कारबाही वा अन्य आवश्यक कारबाही गर्न व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित निकायसमक्ष सफारिस गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सफारिस प्राप्त भएमा अख्तियारवालाले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी वभिगीय वा अन्य आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । (३) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा दफा १२२ बमोजमिको कसूर भएको वश्ववास गर्नु पर्ने मनासबि आधार देखिएमा यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान तहककित गरी मुद्दा दायर गर्न अधिकार प्राप्त निकायसमक्ष लेखी पठाउनेछ । ११७. प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने : व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको एक महिनाभित्र देहायका वविरणहरू खुलाई मन्त्रालय समक्ष प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) सदस्यको बचत रकम फर्ति, । (ख) भुक्तानी भएको दायित्व, । (ग) बाँकी रहेको सम्पत्ति तथा दायित्व सम्बन्धी वसितृत वविरण, । (घ) संस्था वा सङ्घको सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिसम्बन्धी सुझाव, । (ङ) व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त देखेको अन्य वविरण । ११८. व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शर्त : (१) व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् । (२) व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको पारश्रमिक र सुवधि नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । (३) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालनाको सलिसलामा थाहा पाएको कुनै पनसूचना वा जानकारी अनधिकृत व्यक्तिलाई दनु हुँदैन । ११९. सहयोग माग गर्न सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार अन्य निकायको सहयोग माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि व्यवस्थापन समितिले माग गरेको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (३) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछ । १२०. वशिषज्ज सेवा लनि सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित वषियका प्रावधिकि वा वशिषज्जको सेवा लनि सक्नेछ । (२) प्रावधिकि वा वशिषज्जको सेवा लिए बापत व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक खरदि सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी पारश्रमिक तथा सुवधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।

१२१. व्यवस्थापन समिति कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : मन्त्रालयले व्यवस्थापन समितिको सचवालयको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति लगायत भौतिक श्रोत साधन उपलब्ध गराउनेछ । परच्छेद-१९ । कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदन । १२२. कसूर गरेको माननि : कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको माननेछ :- । (क) दर्ता नगरी वा खारेज भएको सहकारी संस्था सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यक्त, फर्म वा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अङ्गरेजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह वा अन्य कुनै कार्य गरेमा, । (ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस

ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियिम बमोजमि बाहेक अन्य कुनै पनप्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा, । (ग) तोकिएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, । (घ) समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हनिमनि गरेमा, । (ङ) ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, नजिको नातेदार वा अन्य व्यक्तिलाई ऋण दिई रकम हनिमनि गरेमा, । (च) समितिका कुनै सदस्यले एकलै वा अन्य सदस्यको मल्लिमतोमा सहकारी संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा, । (छ) झुट्टा वा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा, राखेको धति कच्चा भएमा वा ऋण हनिमनि गरेमा, । (ज) सहकारी संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम वनियिम विपरीत लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाएमा, । (झ) कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा, । (ञ) धतिको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण लिएमा वा दिएमा, । (ट) झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाई बढी ऋण लिएमा वा दिएमा, । (ठ) कुनै व्यक्तिलाई सहकारी संस्थालाई एक पटक दिसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई वा सो सुरक्षणले खाएको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुनः ऋण लिएमा वा दिएमा, । (ड) सहकारी संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि ऋण सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा, । (ढ) सहकारी संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाई वा उडाई अर्कै अर्थ नसिकने व्यहोरा पारी मलाई लेख्ने वा अर्को भनिने श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हानी नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते गर्न वा अर्काको हानी नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मति, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा, । (ण) ऋणको धति स्वरुप राखिने चल अचल सम्पत्ति ललाम बिक्री वा अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरे वा गराएमा, ।

(त) सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहजिा गर्न वा गराउन, कुनै कसिमिको रकम लनि वा दनि, बनिा मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लनि वा दनि, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लनि वा दनि, गलत लिखित तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनयितले कुनै कार्य गरे वा गराएमा । (थ) कुनै सहकारी संस्था वा सो को सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा वा लेखापरीक्षण गरेको झुट्टो प्रतविदन तयार पारेमा वा पार्न लगाएमा । १२३. असल नयितले गरेको कामको बचाउ : (१) यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियिम वा निर्देशिका बमोजमि असल नयितले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय वा विभाग वा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तित्व वा सामूहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रक्रिया पुरा नगरी र बदनयितसाथ गरिएको कार्यको कुनै बचाउ हुने छैन । १२४. सजाय : (१) कसैले दफा १२२ को कसूर गरेमा देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ :- । (क) खण्ड (क), (ग), (ङ) र (थ) को कसूरमा एक वर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) खण्ड (ख) को कसूरमा बगिँ बराबरको रकम जरिवाना गरी तीन वर्ष सम्म कैद, । (घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा बगिँ भराई बगिँ बमोजमि जरिवाना गरी देहाय बमोजमिको कैद हुनेछ :- । (१) दश लाख रुपैयाँसम्म बगिँ भए एक वर्षसम्म कैद, । (२) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बगिँ भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, । (३) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बगिँ भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, । (४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बगिँ भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद, । (५) दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बगिँ भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद, । (६) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतसुकै रुपैयाँ बगिँ भए पन आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद, । (७) खण्ड (ढ) को कसूरमा दश वर्षसम्म कैद । (२) दफा १२२ को कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्‍याउने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । (३) दफा १२२ को कसूर गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्ने मद्दत पुर्‍याउने कुनै निकाय वा सङ्घ संस्था भए त्यस्तो निकाय वा सङ्घ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजमि हुने सजाय हुनेछ ।

१२५. जरिवाना हुने : (१) दफा १३२ बमोजमि कसैको उजुरी परी वा सहकारी संस्थाको नरीक्षण अनुगमन वा हिसाब किताबको जाँच गर्दा वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति गम्भीरताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ :- । (क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम विपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा, । (ख) सहकारी संस्थाले प्रदान गर्ने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रतशितभन्दा बढी कायम गरेमा, । (ग) सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कर्जामा पूँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाएमा, । (घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूँजी कोषको तोकिए बमोजमिको प्रतशितभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, । (ङ) संस्था दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना अवधिभित्र नभई

ऋण लगानी गरेमा, । (च) प्राथमिकि पूँजी कोषको पन्ध्र गुणाभन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा, । (छ) शेयर पूँजीको अठार प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लाभांश वितरण गरेमा, । (ज) सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसँग कारोबार गरेमा, । (झ) सहकारी संस्थाले यो ऐन विपरीत कृत्रिम व्यक्तिलाई आफ्नो सदस्यता दिएको । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यवहाराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गम्भीरताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ :- । (क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि दिएको कुनै निर्देशन वा तोकिएको मापदण्डको पालना नगरेमा, । (ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि दिएको कुनै विवरण, कागजात, प्रतविदन, सूचना वा जानकारी नदिएमा, । (ग) यस ऐन बमोजमि निर्वाचन नगरी समिति तथा लेखा सुपरविक्षण समितिका पदाधिकारीहरू आफूखुशी परिवर्तन गरेमा, । (घ) कुनै सहकारी संस्थाले दफा १५ को उपदफा (४) बमोजमिको तोकिएको शर्त पालना नगरेमा, । (ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कार्य गरेमा । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको जरिवाना गर्नु अघि रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहकारी संस्थालाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको जरिवाना गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, विषयगत केन्द्रिय सहकारी सङ्घ, विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र सहकारी बैङ्कको हकमा रजिष्टार र संस्था, जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ र जिल्ला सहकारी सङ्घको हकमा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गर्नेछ ।

१२६. रोकका राख्ने : (१) रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दफा १२५ बमोजमि जरिवाना गर्नुका अतिरिक्त तीन महिनासम्म त्यस्तो सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पत्ति तथा बैङ्क खाता रोकका राख्ने तथा सम्पत्ति रोकका राख्ने सम्बन्धित निकायलाई सफारिस गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सफारिस प्राप्त भएमा त्यस्तो सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पत्ति तथा बैङ्क खाता रोकका राखी सो को जानकारी रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ । १२७. दोब्बर जरिवाना हुने : केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । दफा १२५ बमोजमि जरिवाना भएको व्यक्तिलाई सहकारी संस्थाले पुनः सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सहकारी संस्थालाई रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकको लागि दोब्बर जरिवाना गर्नेछ । १२८. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सजाय गर्न सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएको शर्त, समय समयमा जारी गरेको आदेश वा नरीक्षण, सुपरविक्षण वा नियमनको क्रममा दिएको कुनै निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने सहकारी बैङ्कलाई देहाय बमोजमि सजाय गर्न सक्नेछ:- । (क) सचेत गराउने वा लखिति चेतावनी दिने, । (ख) सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने, । (ग) बारम्बार हुने उल्लङ्घन अन्त्य गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्न लखिति आदेश जारी गर्ने, । (घ) कारोबारमा आंशिकि वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, । (ङ) संस्थाको इजाजतपत्र नलिम्बन वा इजाजत रद्द गर्ने । (२) सहकारी बैङ्कका सञ्चालक वा कर्मचारीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको आदेश, निर्देशन वा इजाजतपत्रको शर्त उल्लङ्घन गरेमा, नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्ने क्रममा माग भएको कागजात, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नग्राएमा वा बचतकर्ता वा सदस्यको हति विपरीत काम गर्ने त्यस्तो सञ्चालकलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देहाय बमोजमि सजाय गर्न सक्नेछ :- । (क) सचेत गराउने वा नसहित दिने, । (ख) नलिम्बनमा राख्ने, । (ग) पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, । (घ) तलब, भत्ता, लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरू रोकका राख्न समितिलाई आदेश दिने, । (ङ) त्यस्तो व्यक्तिसञ्चालक भए पदबाट हटाउन वा कर्मचारी भए त्यस्तो कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि कारबाही गर्न सम्बन्धित समितिलाई आदेश दिने । (३) यस दफा बमोजमि कसैलाई सजाय गर्नु पर्दा नजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दिनेछ । १२९. अनुसन्धानको लागि लेखी पठाउन सक्ने : मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले यस ऐन बमोजमि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्दा कसैले दफा १२२ बमोजमिको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । १३०. नेपाल सरकार वादी हुने : दफा १२४ बमोजमिको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा समावेश गरेको मानिनेछ ।

१३१. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : दफा १२४ बमोजमिको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र कनिरा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हुनेछ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १३१क. मलिपत्र हुन सक्ने: (१) प्रतिवादी उपर बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिने नसकेको वा बचत रकम हनिमानी गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी दफा १३० बमोजमि मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानून बमोजमि मलिपत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हनिमानी भएको बचत रकम फर्ति गरेकोले मलिपत्र गराई पाउँ भनी निवेदन दिएमा मलिपत्र हुन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजमि मलिपत्र हुन नसक्ने सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मलिपत्र गर्न सकिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमिको मलिपत्र फैसला

कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकनिए र त्यसरी मलिपत्र भएकोमा प्रतविदीलाई लागेको दण्ड जरिवाना र बगिो तरिनु बुझाउनु पर्ने छैन र कैदको समेत लागत कट्टा हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा मलिपत्र गर्दा प्रतविदीको चल अचल सम्पत्तितिरौक्का फुकुवा गर्नु पर्ने भए सो फुकुवा समेत गरी सम्बन्धति अदालतले मलिपत्र कार्यान्वयन गरदिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि मलिपत्र गर्दा सरकारी वकलिको राय लनु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमि मलिपत्र गर्दा एकभन्दा बढी प्रतविदी भएकोमा सम्बन्धति प्रतविदीको बगिो यकनि भएकोमा आफ्नो हकको बगिो भुक्तान गरी मलिपत्र गर्न सकनिए । (७) उपदफा (१) बमोजमि मलिपत्र गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहति, २०७४ मा उल्लिखित कार्यवधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । १३२. उजुरी दनि हदम्याद : (१) कसैले दफा १२४ बमोजमिको सजाय हुने कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसरी थाहा पाएको मतिले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । एक वर्षभतिर उजुरी दनि पर्नेछ । (२) कसैले दफा १२५ बमोजमि जरिवाना हुने कार्य गरेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसरी थाहा पाएको मतिले नबबे दनिभतिर रजसिट्टार वा रजसिट्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष उजुरी दनि पर्नेछ । १३३. पुनरावेदन गर्न सक्ने : (१) दफा १६ बमोजमि सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको वा दफा ८८ बमोजमि सहकारी संस्था दर्ता खारेज गरेकोमा चत्ति नबुझ्नेले सो नरिणयको जानकारी पाएको मतिले पैतीस दनिभतिर रजसिट्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीको नरिणय उपर रजसिट्टार समक्ष र रजसिट्टारले गरेको नरिणय उपर मन्त्रालयको सचवि समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) दफा १२५ बमोजमिको जरिवाना, दफा १२८ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) तथा सोही दफाको उपदफा (२) को (ग), (घ) र (ङ) बमोजमिको सजायमा चत्ति नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो नरिणयको जानकारी पाएको मतिले पैतीस दनिभतिर देहाय बमोजमि पुनरावेदन गर्न सक्नेछ :- ।

(क) रजसिट्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको नरिणय उपर सम्बन्धति जलिला अदालतमा, । (ख) रजसिट्टार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको नरिणय उपर सम्बन्धति उच्च अदालतमा । १३४. असुल उपर गरनि : यस परिच्छेद बमोजमि कुनै व्यक्तिले तरिनु पर्ने जरिवाना वा कुनै रकम नतरि बाँकी रहेकोमा त्यस्तो जरिवाना वा रकम नजिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरनिछ । परिच्छेद-२० । विविधि । १३५. संस्था सञ्चालन सम्बन्धी वशिष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्व वा नयिन्त्रणमा रहेको नेपाल सरकारको एकाउन् प्रतशित शेयर स्वामित्व भएको साझा यातायात, साझा प्रकाशन, साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा भण्डार, साझा सेवाजस्ता संस्थाको घर, जग्गा र त्यस्तै अन्य अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृत बिना बेचबखिन गर्न, धति राख्न र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि जिमा दनि पाउने छैन । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोजमिका संस्थाले प्रदान गर्ने वस्तु वा सेवाको व्यवस्थाका लागि प्राथमकिता दनि पर्नेछ र त्यस्ता संस्थालाई वतितीय सहयोग प्रदान गरी सहकार्य समेत गर्न सक्नेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन उपदफा (१) बमोजमिको संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । १३५क. बचत रकम फरिता गर्न समतिगिठन गर्न सकनि: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै सहकारी संस्थाले ऋण असुली हुन नसकेको लगायतका कारणबाट आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फरिता दनि नसकेको, सञ्चालक समतिले सदस्यको हति विपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समतिकि अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थति नभएको वा यस ऐन बमोजमि साधारण सभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फरिता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा पन्ध्र प्रतशित सदस्यहरूले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लई सदस्यको बचत रकम फरिता गर्ने प्रयोजनको लागि बचत रकम फरिता समतिगिठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धति सहकारी हेर्ने नकियमा अनुमतिका लागि निविदन दनि सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि निविदन प्राप्त भएमा सम्बन्धति सहकारी हेर्ने नकियले अभलिख राखी त्यस्तो समतिगिठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न अनुमत दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमत प्राप्त भए पछि उपदफा (१) बमोजमि निविदन दनि सदस्यहरूले बचत रकम फरिता समतिगिठन गरी संस्था सञ्चालन गरेको जानकारी सम्बन्धति सहकारी हेर्ने नकियलाई तत्काल दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि गठन भएको समतिले त्यस्तो समतिगिठन भएको छ महनिभतिर साधारण सभा गरसिकनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमिको समतिले यस ऐन बमोजमि समतिलेई भएको अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ ।

(६) उपदफा (३) बमोजमिको समतिले सदस्यको बचत रकम फरिता दई दफा १०८क. को अधीनमा रही बचत रकम फरिता गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (३) बमोजमि गठन भएको समतिले बचतकर्ता सदस्यलाई बचत रकम फरिता गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय रकम तथा बचतकर्तालाई फरिता गरेको बचत रकमको विवरण छुट्टै तयार गरी सुरक्षितरूपमा अभलिख राख्नु पर्नेछ र त्यसको विवरण सम्बन्धति सहकारी हेर्ने नकियलाई प्रत्येक तीन महनिमा पेस गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि विवरण प्राप्त भएपछि उपदफा (३) बमोजमि गठन भएको समतिलेई सम्बन्धति सहकारी हेर्ने नकियले आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । (९) उपदफा (७) बमोजमि ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय तथा संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई बैङ्क तथा वतितीय संस्था सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि

इजाजत पत्र प्राप्त “क” वर्गको कुनै बैङ्कमा छुट्टै खाता खोली रकम जम्मा गरी सो खाताबाट बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (१०) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिमको समतिको सदस्यले यस दफा बमोजिम जमिमेवारी लनु अगावै यस ऐन विपरीत भएको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जवाफदेही हुनु पर्ने छैन र सो सम्बन्धमा नजिलाई कुनै कानूनी कारबाही हुने छैन । १३६. मताधिकारको प्रयोग : (१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको जतसुकै शेयर खरिद गरेको भए तापनि सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कार्य सञ्चालनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घको हकमा साधारण सभामा भाग लने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम एकभन्दा बढी प्रतिनिधि पठाउन सकिनेछ र प्रतिनिधि पठाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक संस्था वा सङ्घबाट सम्बन्धित सङ्घको समिति वा लेखा सुपरविक्षण समितिमा एकभन्दा बढी व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने छैन । १३७. सामाजिक परीक्षण गराउन सक्ने : (१) सहकारी संस्थाले वनियममा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि समितिबाट भएका निर्णय र कार्य, सदस्यहरूले प्राप्त गरेका सेवा र सन्तुष्टिको स्तर, सेवा प्राप्तबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन लगायतका विषयमा सामाजिक परीक्षण गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन छलफलको लागि समितिले साधारण सभासमक्ष पेस गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पेस भएको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन छलफल गरी साधारण सभाले आवश्यकता अनुसार समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजिमको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सहकारी संस्थाले रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष तथा सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष समेत पेस गर्नु पर्नेछ ।

१३८. सहकारी शिक्षा : (१) नेपाल सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा आधारभूत सहकारी ज्ञान समावेश गर्नुका साथै सहकारी विद्यालय र विश्वविद्यालय अन्तर्गत सहकारी सङ्काय वा शिक्षालय (स्कूल अफ कोअपरेटिभ) स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेछ । (२) सहकारी शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था वा निकायको प्रमाणीकरण (एक्रेडिटेशन) लगायत सहकारी शिक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३९. आर्थिक सहयोग गर्न नहुने : सहकारी संस्थाको रकम सदस्य बाहेक अरु कसैलाई सामाजिक कार्यमा बाहेक अन्य कार्यका लागि आर्थिक सहयोग गर्न पाइने छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि सामाजिक कार्य भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, मानवीय सहायता, सहकारिता प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यलाई जनाउँछ । १४०. अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाहरूले एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्नेछन् । (२) अन्तर सहकारी कारोबारको प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । १४१. कर सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई क्रमशः दश प्रतिशत, सात प्रतिशत र पाँच प्रतिशत कर लाग्नेछ । तर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई भने कर लाग्ने छैन । १४२. ठेक्कापट्टा दिनु नहुने : सहकारी संस्थाले आफ्नो समितिको कुनै सञ्चालक वा लेखा सुपरविक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो कर्मचारीलाई सो सहकारी संस्थाको ठेक्कापट्टा दिनु हुँदैन । १४३. विवाद समाधान : सहकारी संस्थाका बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सो विवाद नरिपणका लागि तोकिए बमोजिम विवाद नरिपण समितिको गठन गर्न सकिनेछ । १४४. प्रोत्साहन गर्न सकिने : सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति, सहकारी संस्था वा अन्य निकायलाई तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन गर्न सकिनेछ । १४५. विभागीय कारबाही हुने : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित अधिकारको बदनयितपूर्ण प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ । १४६. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने : कुनै सहकारी संस्थाले प्राप्त गरेको सरकारी अनुदान वा कुनै सेवा सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । १४७. कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू नहुने : यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको सहकारी संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू हुने छैन । १४८. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने : यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पुर्याएको मानिने छैन । १४९. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । १५०. नियमन, अनुगमन र सुपरविक्षण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक पच्चीस करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरविक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुनेछ । (२) स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र प्रदेशमा दर्ता भएको वार्षिक पचास करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरविक्षण सम्बन्धित प्रदेशबाट हुनेछ । (३) स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भई वार्षिक पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र विभागमा दर्ता भएको सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरविक्षण विभागबाट हुनेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको वार्षिक कारोबार

रहेको दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाको नयिमन, अनुगमन तथा सुपरविक्षण सम्बन्धी कार्य त्यस्तो संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानीय तह वा प्रदेशबाट हुनेछ । (५) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशबाट जोखिमको आधारमा कुनै सहकारी संस्थाको नयिमन, अनुगमन तथा सुपरविक्षण गर्नका लागि अनुरोध भई आएमा वभिगबाट त्यस्तो संस्थाको नयिमन, अनुगमन तथा सुपरविक्षण गर्न सकिनेछ । (६) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (५) को अतिरिक्त पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा वभिगको अनुरोधमा त्यस्ता संस्थाको नयिमन, नरीक्षण तथा सुपरविक्षण नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समेत गर्नेछ । (७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली, कार्यवधि, नरिदेशिका, दगिदर्शन वा दिएको नरिदेशनको पालना नगरेको उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएको अवस्थामा वभिगले जुनसुकै सहकारी संस्थाको नयिमन, अनुगमन तथा सुपरविक्षण गर्न सक्नेछ । (८) वभिगले सहकारी संस्थाको कार्य प्रकृति अनुसार तोकिए बमोजमिका नकियाको प्रतनिधि र वषिय वजिज रहेको समतिबिट त्यस्तो संस्थाको नयिमन, अनुगमन तथा सुपरविक्षण गराउन सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १५०क. सम्पत्ति शुद्धीकरण नविरण सम्बन्धी नरिदेशन पालना गर्नु पर्ने: (१) सहकारी संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमवनासका हातहतयार नरिमाण तथा वसितार वा त्यसमा वित्तीय लगानी नविरण सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजमिका नकियाबाट जारी भएको नरिदेशनको पालना गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको व्यवस्था प्रदेश वा स्थानीय सहकारी कानून अन्तर्गत दर्ता वा सञ्चालन भएको सहकारी संस्थाको हकमा समेत समान रुपमा लागू हुनेछ । (३) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उपदफा (२) बमोजमि दर्ता वा सञ्चालन भएको सहकारी संस्थालाई उपदफा (१) बमोजमिको नरिदेशन लागू गर्नु, गराउनु पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (४) उपदफा (१) बमोजमि जारी भएको नरिदेशनको पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले जोखिमको आधारमा आवश्यकता अनुसार सहकारी संस्थाको अनुगमन, नरीक्षण र प्रचलित कानून बमोजमि आवश्यक कारबाही तथा सजाय गर्न सक्नेछ । १५१. मापदण्ड, नरिदेशिका वा कार्यवधि बनाई लागू गर्न सक्ने : (१) मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधनिमा रही सहकारी संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, नरीक्षण तथा अनुगमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार मापदण्ड, नरिदेशिका वा कार्यवधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (१क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नयिमन, नरीक्षण तथा सुपरविक्षण सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मापदण्ड बनाई जारी गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मापदण्ड बनाउँदा सदस्यको बचत सुरक्षण तथा संस्थागत दगिपनाका लागि अवलम्बन गरिएका अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मापदण्डको आधारमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घको हकमा छुट्टै मापदण्ड बनाउन सकिनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमिको मापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सम्बन्धित अन्य नकियाको परामर्श लनि सकिनेछ । १५२. खारेजी र बचाउ : (१) सहकारी ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ । (२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिनेछ ।